

LAW ACADEMY

भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 (THE BHARATIYA SAKSHYA ADHINIYAM, 2023)

वस्तुनिष्ठ प्रश्नावली

1. भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 में, कुल मिलाकर, कितनी धाराएँ और अध्याय प्रतिष्ठापित किए गए हैं?

- (1) 160 धाराएँ और 10 अध्याय
- (2) 167 धाराएँ और 11 अध्याय
- (3) 170 धाराएँ और 12 अध्याय
- (4) 195 धाराएँ और 14 अध्याय

2. भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 को किस तिथि को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त हुई?

- (1) 31 अक्टूबर, 2023
- (2) 30 नवम्बर, 2023
- (3) 25 दिसम्बर, 2023
- (4) 31 दिसम्बर, 2023।

3. भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 किस तिथि से प्रवृत्त (लागू) हुआ?

- (1) 1 जुलाई, 2024
- (2) 10 अप्रैल, 2024
- (3) 15 अगस्त, 2023
- (4) 1 दिसम्बर, 2023।

4. भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 के प्रवृत्त होने से ठीक पूर्व, भारत में कौन-सा अधिनियम विद्यमान था?

- (1) भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1875
- (2) भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872
- (3) भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1972
- (4) साक्ष्य अधिनियम, 1882।

5. भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 की धारा 2(1)(a) के अधीन परिभाषित शब्दों के संबंध में कौन-सा कथन गलत है?

- (1) "साक्ष्य" (Evidence) में न केवल भौतिक तथ्य बल्कि मानसिक अवस्था भी सम्मिलित है।
- (2) "न्यायालय" (Court) में शपथ आयुक्त और मध्यस्थ सम्मिलित हैं।
- (3) "भारत" (India) का अर्थ है जम्मू और कश्मीर राज्य को छोड़कर भारत का राज्यक्षेत्र।

23A/2A/1 TASHKAND MARG NEAR JK PALACE HOTEL CIVIL LINES PRAYAGRAJ

9628088855 , 9307088855

LAW ACADEMY

(4) कोई तथ्य "साबित नहीं" तब कहा जाता है जब वह न तो साबित और न ही असाबित किया जाता है।

6. न्यायालय के निरीक्षण के लिए प्रस्तुत दस्तावेजों में सम्मिलित हैं—

- (1) फोटोग्राफ।
- (2) किसी धातु पट्टिका या पत्थर पर उत्कीर्णन।
- (3) मानचित्र।
- (4) व्यंग्यचित्र।
- (5) इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज़।
- (6) हस्तलिखित या मुद्रित सामग्री।
- (7) उपरोक्त सभी।

7. निम्नलिखित में से, "दस्तावेज़ी साक्ष्य" (documentary evidence) की परिधि में आता/आते है/हैं—

- (1) किसी पत्थर पर उत्कीर्णन।
- (2) किसी फोटोग्राफ का नेगेटिव।
- (3) टेप-रिकॉर्डर की बातचीत।
- (4) तार संदेश।
- (5) उपरोक्त सभी।

8. ताम्र पट्टिका पर उत्कीर्णन एक—

- (1) राय।
- (2) आशय।
- (3) दस्तावेज़।
- (4) पूर्वानुमान।
- (5) तथ्य।

9. निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा कथन सही है?

- (1) साक्ष्य केवल मौखिक होता है।
- (2) साक्ष्य केवल लिखित में होता है।
- (3) साक्ष्य मौखिक और लिखित दोनों होता है।
- (4) साक्ष्य केवल शपथपत्रों के माध्यम से दिया जा सकता है।

10. निम्नलिखित में से कौन "भौतिक साक्ष्य" या "वास्तविक साक्ष्य" है?

- (1) 'पायल'।

LAW ACADEMY

- (2) पिस्तौल।
- (3) 'घाघरा'।
- (4) चाकू।
- (5) उपरोक्त सभी।

11. किसी निश्चित तिथि, समय और स्थान पर, किसी निश्चित क्रम में, कुछ सामग्री की व्यवस्था की गई, यह है—

- (1) राय।
- (2) तैयारी।
- (3) तथ्य।
- (4) कारण।
- (5) दस्तावेज़।

12. "तथ्य" (fact) की परिभाषा में कौन-सा कथन सम्मिलित है?

- (1) वस्तुओं की ऐसी अवस्था जो इन्द्रियों द्वारा बोध की जा सके।
- (2) कोई मानसिक दशा जिसके प्रति कोई व्यक्ति सचेत है।
- (3) किसी व्यक्ति की ख्याति।
- (4) (1) और (2)।
- (5) (2) और (3)।
- (6) (1), (2) और (3)।

13. 'ख' के आवासीय मकान में चोरी किए जाने से संबंधित 'क' के विरुद्ध विचारण लंबित है। चोरी से पूर्व, 'ख' को सोने की चेन पहने देखा गया था। चोरी के तुरन्त पश्चात्, वही सोने की चेन अभियुक्त 'क' के कब्जे में पाई गई। विवादक तथ्य क्या है?

- (1) चोरी से पूर्व, 'ख' को सोने की चेन पहने देखा गया था, यह एक सुसंगत तथ्य है।
- (2) चोरी के तुरन्त पश्चात्, वही सोने की चेन 'क' के कब्जे में पाई गई, यह एक सुसंगत तथ्य है।
- (3) क्या 'ख' के आवासीय मकान में, 'क' ने 'ख' की सोने की अँगूठी की चोरी की, यह एक विवादक तथ्य है।
- (4) (1) और (2) विवादक तथ्य हैं।

14. 'क' ने, 'ख' को चाकू से क्षतियाँ कारित करते हुए, आशयपूर्वक उसकी मृत्यु कारित की। 'क' के विचारण में, कौन-सा तथ्य विवादक तथ्य है?

- (1) 'क' द्वारा 'ख' को चाकू से क्षतियाँ कारित करना।
- (2) 'क' का 'ख' की मृत्यु कारित करने का आशय।
- (3) 'क' द्वारा 'ख' को चाकू से क्षतियाँ कारित करते हुए, 'ख' की मृत्यु कारित करना, 'क' का कार्य प्रकृति के मामूली अनुक्रम में उसकी मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त था।

**23A/2A/1 TASHKAND MARG NEAR JK PALACE HOTEL CIVIL
LINES PRAYAGRAJ**

9628088855 , 9307088855

LAW ACADEMY

(4) उपरोक्त सभी।

15. 'क' ने 'ख' की छाती और पेट पर चाकू से क्षतियाँ कारित करके आशयपूर्वक उसकी मृत्यु कारित करके उसकी हत्या की। 'क' के विरुद्ध विचारण में, कौन-सा विवादक तथ्य है?

(1) 'क' द्वारा 'ख' की छाती और पेट पर चाकू से क्षतियाँ कारित करना।

(2) 'क' द्वारा 'ख' को ऐसी क्षतियाँ कारित करना, जिनके परिणामस्वरूप उसकी मृत्यु हुई।

(3) 'क' ने, 'ख' की मृत्यु आशयपूर्वक कारित करते हुए, उसकी हत्या की।

(4) उपरोक्त सभी तथ्य विवादक तथ्य हैं।

16. निम्नलिखित वाक्यों में से, कौन-सा विवादक तथ्य/सुसंगत तथ्य है?

(1) आबकारी निरीक्षक और मोतबिर साक्षी ने शराब को सूँघा और चखा।

(2) घटनास्थल के पड़ोसी 'क' ने घटना देखी थी।

(3) 'ख' ने सच बोला, जबकि 'ग' ने झूठ बोला।

(4) उपरोक्त सभी तथ्य सुसंगत हैं।

17. तथ्य "साबित नहीं" से क्या अभिप्राय है?

(1) जब तथ्य साबित नहीं किया जाता।

(2) जब तथ्य असाबित नहीं किया जाता।

(3) जब तथ्य न तो साबित और न ही असाबित किया जाता है।

(4) जब तथ्य का खंडन किया जाता है।

18. निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा कथन गलत है?

(1) 'सुसंगति' (relevancy) और 'साक्ष्य में ग्राह्यता' (admissibility) न तो एक-दूसरे के पर्यायवाची शब्द हैं और न ही परस्पर-विनिमेय शब्द हैं।

(2) 'सुसंगति' एक वंश (genus) है, जबकि 'ग्राह्यता' एक जाति (species) है।

(3) 'सुसंगति' और 'ग्राह्यता' एक-दूसरे के पर्यायवाची शब्द हैं और वे सहविस्तीर्ण और परस्पर-विनिमेय हैं।

(4) प्रत्येक 'ग्राह्य' साक्ष्य सदैव 'सुसंगत' होता है, जबकि प्रत्येक 'सुसंगत' साक्ष्य सदैव 'ग्राह्य' नहीं होता।

19. निम्नलिखित में से कौन साक्ष्य में सुसंगत और ग्राह्य है/हैं?

(1) एक्स-रे प्लेट और एक्स-रे रिपोर्ट।

(2) टेप-रिकॉर्ड।

(3) कुत्ते द्वारा खोज (dog-tracking)।

(4) डी.एन.ए. परीक्षण।

(5) उपरोक्त सभी।

**23A/2A/1 TASHKAND MARG NEAR JK PALACE HOTEL CIVIL
LINES PRAYAGRAJ**

9628088855 , 9307088855

LAW ACADEMY

20. 'क' 'ख' के साथ बलात्संग करने के एक दांडिक मामले में अभियुक्त है। आरोप के पश्चात्, यह साक्ष्य पेश किया गया कि 'क' ने 'ख' से विवाह का प्रस्ताव रखा। इस प्रस्ताव का साक्ष्यिक मूल्य क्या है?

- (1) यह असुसंगत है।
- (2) यह सुसंगत है।
- (3) यह नैतिक और मानवीय दृष्टिकोण है।
- (4) यह महत्वपूर्ण है।

21. का सिद्धांत भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 4 में सन्निहित है।

- (1) विबंधन (Estoppel)
- (2) रेस जेस्टे (Res Gestae)
- (3) उपधारणा (Presumption)
- (4) फाल्सस इन यूनो फाल्सस इन ऑम्निबस (Falsus in uno falsus in omnibus)

22. वे तथ्य जो, यद्यपि विवादक नहीं हैं, फिर भी किसी विवादक तथ्य से इस प्रकार संबद्ध हैं कि वे एक ही संव्यवहार का भाग बनते हैं, चाहे वे एक ही समय और स्थान पर या भिन्न-भिन्न समयों और स्थानों पर घटित हुए हों, कहलाते हैं—

- (1) रेस जेस्टे (Res gestae)।
- (2) सुसंगत तथ्य।
- (3) ऐक्टस रीअस (Actus reus)।
- (4) विवादक तथ्य।
- (5) एजुस्डेम जेनेरिस (Ejusdem generis)।

23. कभी-कभी, वे तथ्य जो, यद्यपि विवादक नहीं हैं, फिर भी किसी विवादक तथ्य से इस प्रकार संबद्ध हैं कि वे एक ही संव्यवहार का भाग बनते हैं, सुसंगत होते हैं। वे कहलाते हैं—

- (1) रेस जुडिकाटा (res judicata)।
- (2) रेस जेस्टे (res gestae)।
- (3) लेक्स लोकाई (lex loci)।
- (4) लेक्स फोराई (lex fori)।

24. 'क' ने चोरी की। उसकी पत्नी 'ख' जानते हुए और बेईमानी से उसके ('क' के) द्वारा चुराई गई सम्पत्ति प्राप्त करती है और उसे अपने कब्जे में रखती है। सही विधिक स्थिति क्या है?

- (1) तैयारी के रूप में सुसंगत
- (2) पश्चात्कर्ती आचरण के रूप में सुसंगत

LAW ACADEMY

(3) चूँकि 'क' ने चोरी की और 'ख' ने जानते हुए और बेईमानी से चुराई गई सम्पत्ति प्राप्त की, और ये तथ्य किसी विवाद्यक तथ्य से इस प्रकार संबद्ध हैं कि वे एक ही संव्यवहार का भाग बनते हैं, इसलिए वे सुसंगत हैं

(4) सुसंगत नहीं

(5) उपरोक्त में से कोई नहीं।

25. 'क' अपने घर से यह कहते हुए जाता है कि 'प' की पत्नी ने उसे देय भुगतान प्राप्त करने के लिए बुलाया था। दो दिन पश्चात्, उसके टुकड़े-टुकड़े किए गए शव एक ट्रंक में पाए गए। 'क' की हत्या के संबंध में 'प' के विचारण में, 'क' द्वारा अपनी पत्नी को दिया गया कथन है—

(1) ग्राह्य, क्योंकि यह उस संव्यवहार के तथ्यों और परिस्थितियों से संबंधित है जिसके परिणामस्वरूप 'क' की मृत्यु हुई

(2) ग्राह्य नहीं, क्योंकि यह प्रत्यक्ष साक्ष्य नहीं है

(3) ग्राह्य नहीं, क्योंकि इसका 'क' की मृत्यु से कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं है

(4) आंशिक रूप से ग्राह्य और आंशिक रूप से अग्राह्य।

26. 'क' पर 'ख' को पीटकर उसकी हत्या करने का अभियोग है। पीटने के समय या उससे ठीक पूर्व या पश्चात् 'क' या 'ख' या पास खड़े लोगों के बीच बातचीत एक सुसंगत तथ्य है, क्योंकि यह—

(1) एक ही संव्यवहार का भाग बनती है।

(2) किसी विवाद्यक तथ्य या सुसंगत तथ्य के लिए हेतु, तैयारी या आचरण का गठन करती है।

(3) अभियुक्त का यह अभिवाक् है जो अन्यत्र उसकी उपस्थिति दर्शाता है।

(4) किसी विशेषज्ञ की राय है।

27. 'क' पर एक सशस्त्र विद्रोह में भाग लेकर भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध छेड़ने का अभियोग है जिसमें सम्पत्ति नष्ट की जाती है, सैनिकों पर हमला किया जाता है, और जेलें तोड़ी जाती हैं। इन तथ्यों का घटित होना सुसंगत है, यद्यपि 'क' बिल्कुल भी उपस्थित न रहा हो, क्योंकि वे—

(1) साधारण संव्यवहार का भाग बनते हैं।

(2) हेतु या तैयारी के सुसंगत तथ्यों का भाग बनते हैं।

(3) पूर्ववर्ती या पश्चात्वर्ती आचरण के सुसंगत तथ्यों का भाग बनते हैं।

(4) वे तथ्य जो विवाद्यक तथ्यों के कारण या प्रभाव हैं।

28. परिस्थितिजन्य साक्ष्य के संबंध में कौन-सा उत्तर सही है?

(1) प्रत्यक्ष साक्ष्य के अभाव में, प्रश्नगत घटना के परिवेशी तथ्यों से, भूसे से अनाज अलग किया जाता है।

(2) इस श्रृंखला की प्रत्येक कड़ी दूसरी से जुड़ी होनी चाहिए।

(3) परिस्थितिजन्य साक्ष्य सुसंगत तथ्यों या विवाद्यक तथ्यों के अवसर, कारण और प्रभाव पर आधारित है।

**23A/2A/1 TASHKAND MARG NEAR JK PALACE HOTEL CIVIL
LINES PRAYAGRAJ**

9628088855 , 9307088855

LAW ACADEMY

(4) उपरोक्त सभी।

29. भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 की धारा 12 के अधीन, कभी-कभी किसी अपराध के पूर्व किए जाने से संबंधित साक्ष्य भी ग्राह्य होता है, जब मन या शरीर की अवस्था साबित करना आवश्यक हो। ऐसा साक्ष्य किसके लिए भी सुसंगत है—

(1) रेस जेस्टे (res gestae)।

(2) हेतु।

(3) किसी अभियुक्त का बुरा चरित्र दर्शाने के लिए।

(4) (1) और (2) दोनों।

30. साधारणतया अनुश्रुत (hearsay) साक्ष्य ग्राह्य नहीं होता, किन्तु उसके अपवाद हैं—

(1) मृत्युकालिक कथन (dying declaration)

(2) स्वीकृति (admission)

(3) संस्वीकृति (confession)

(4) रेस जेस्टे (res gestae)

(5) उपरोक्त सभी।

31. भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 की धारा 7 के अधीन, सुसंगत तथ्यों की परिधि में आता/आते है/हैं।

(1) अवसर।

(2) कारण।

(3) प्रभाव।

(4) उपरोक्त सभी।

32. धारा 7 के अनुसार, वे तथ्य सुसंगत हैं, जो—

(1) विवादक तथ्यों के अवसर, कारण या प्रभाव हैं।

(2) ऐसी अवस्था का गठन करते हैं, जिसके भीतर वे गठित हुए थे।

(3) किसी संव्यवहार के गठन का अवसर प्रदान करते हैं।

(4) उपरोक्त सभी।

33. प्रश्न यह है कि क्या 'क' ने 'ख' को लूटा। ये तथ्य कि, लूट से कुछ समय पूर्व, 'ख' अपने कब्जे में धन लेकर एक मेले में गया, और उसने उसे दिखाया, या तीसरे व्यक्तियों से यह तथ्य उल्लेख किया कि उसके पास वह धन है, सुसंगत हैं, क्योंकि—

(1) यह एक ही संव्यवहार का भाग है, अर्थात् रेस जेस्टे।

(2) यह विवादक तथ्यों का अवसर, कारण या प्रभाव है।

(3) यह अभियुक्त का अन्यत्र उपस्थिति (alibi) का अभिवाक् है।

**23A/2A/1 TASHKAND MARG NEAR JK PALACE HOTEL CIVIL
LINES PRAYAGRAJ**

9628088855 , 9307088855

LAW ACADEMY

(4) यह किसी विशेषज्ञ की राय है।

34. प्रश्न यह है कि क्या 'क' ने 'ख' की हत्या की। घटनास्थल पर या उसके पास संघर्ष से उत्पन्न ज़मीन पर के निशान, सुसंगत तथ्य हैं।

यह दृष्टांत किससे संबंधित है—

(1) धारा 5.

(2) धारा 6.

(3) धारा 7.

(4) धारा 8.

35. प्रश्न यह है कि क्या 'क' ने 'ख' की हत्या की। निम्नलिखित तथ्यों में से कौन-सा तथ्य सुसंगत तथ्य है?

(1) 'क', चाकू से सुसज्जित होकर, 'ख' के खेत में जाता है।

(2) घटना के तुरन्त पश्चात्, 'क' अपने गाँव से फरार हो जाता है।

(3) घटना से कुछ समय पूर्व, 'क' ने अपने ग्रामवासियों से कहा, "मैं 'ख' से अवश्य बदला लूँगा जिसने मेरी बहन के साथ बलात्संग किया था।"

(4) उपरोक्त सभी तथ्य।

36. यदि अभियुक्त इसलिए फरार होता है क्योंकि उसे चेतावनी दी गई थी कि उसके विरुद्ध अन्वेषण किया जाएगा, तो यह तथ्य उसका.....दर्शाने के लिए सुसंगत है।

(1) हेतु।

(2) आचरण।

(3) तैयारी।

(4) पूर्व दोषसिद्धि।

37. भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 की धारा 6 के अधीन..... सुसंगत है।

(1) हेतु।

(2) तैयारी।

(3) पूर्ववर्ती या पश्चात्कर्ती आचरण।

(4) उपरोक्त सभी।

38. भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 की धारा 6 के अधीन, सुसंगत तथ्यों की परिधि में आता/आते है/हैं।

(1) हेतु।

(2) तैयारी।

(3) पूर्ववर्ती और पश्चात्कर्ती आचरण।

**23A/2A/1 TASHKAND MARG NEAR JK PALACE HOTEL CIVIL
LINES PRAYAGRAJ**

9628088855 , 9307088855

LAW ACADEMY

(4) उपरोक्त सभी।

39. भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 की धारा के अधीन क्या सुसंगत है?

(1) हेतु।

(2) पूर्ववर्ती आचरण।

(3) पश्चात्पूर्व आचरण।

(4) तैयारी।

(5) उपरोक्त सभी।

40. एक पत्नी ने अपने पति द्वारा क्रूरता के आधार पर अपने पति के विरुद्ध परिवार दायर किया। ये तथ्य कि क्रूरता की घटना से कुछ समय पूर्व और पश्चात्, पक्षकारों का परस्पर व्यवहार और मनोवृत्ति क्या थी, हैं—

(1) सुसंगत।

(2) असुसंगत।

(3) स्वीकृति के रूप में सुसंगत।

(4) न्यायिक अवेक्षा के रूप में सुसंगत।

(5) समानुषंगी तथ्य के रूप में सुसंगत।

41. क्वीन बनाम अब्दुल्ला का अग्रणी मामला किस विषय-वस्तु से संबंधित है—

(1) हेतु।

(2) तैयारी।

(3) आचरण।

(4) अवसर।

(5) प्रभाव।

42. प्रश्न यह है कि क्या 'क' ने, 'ख' को 'डंडे' से पीटते हुए, 'ख' के दाहिने हाथ की हड्डी तोड़ दी। उस समय, एक चश्मदीद साक्षी 'ग' ने कहा, "पहले भी 'क' ने 'ख' को पीटा था और उसे 'डंडे' से क्षतियाँ कारित की थीं। उस मामले में, एक निश्चित तिथि को, 'क' दोषसिद्ध और दंडित किया जा चुका है। 'क' निर्दोष कमज़ोर व्यक्तियों के विरुद्ध अपनी बाहुबल का प्रयोग करने का आदी है।" 'क' 'ग' को कोई उत्तर नहीं देता और वह ('क') वहाँ से चला जाता है। 'ग' द्वारा देखी गई घटना और उसके द्वारा घटनास्थल पर संसूचित संवाद हैं—

(1) विवादक तथ्य।

(2) सुसंगत तथ्य।

(3) सुसंगत तथ्य नहीं।

(4) 'क' की संस्वीकृति।

LAW ACADEMY

43. 'क' पर किसी निश्चित अपराध का अभियोग है। अभिकथित अपराध के किए जाने के पश्चात्, उसने अपराध से अर्जित सम्पत्ति को छिपाने का प्रयास किया और फरार हो गया। ये तथ्य सुसंगत हैं, क्योंकि—

- (1) संव्यवहार की प्रकृति से, सुसंगत तथ्यों का स्पष्टीकरण प्रकट होता है।
- (2) यह अभियुक्त के पश्चात्कर्ती आचरण को प्रकट करता है।
- (3) अभियुक्त का कार्य आशयपूर्ण था, न कि आकस्मिक कार्य।
- (4) अभियुक्त का अन्यत्र उपस्थिति (alibi) का अभिवाक्।

44. 'क' का 'ख' की विष देकर हत्या के लिए विचारण किया जा रहा है। यह तथ्य कि 'ख' की मृत्यु से पूर्व, 'क' ने वैसा ही विष प्राप्त किया जैसा 'ख' को दिया गया था, सुसंगत है, क्योंकि यह अभिकथित अपराध के सुसंगत तथ्य या विवाद्यक तथ्य का गठित करता है।

- (1) हेतु।
- (2) तैयारी।
- (3) प्रयास।
- (4) अवसर।

45. प्रश्न यह है कि क्या 'क' के साथ बलात्संग किया गया था। ये तथ्य कि अभिकथित बलात्संग के कुछ समय पश्चात्, उसने अपराध से संबंधित परिवाद किया, वे परिस्थितियाँ जिनके अधीन, और वे शब्द (terms) जिनमें, परिवाद किया गया, हैं—

- (1) विवाद्यक तथ्य।
- (2) आचरण के रूप में सुसंगत तथ्य।
- (3) हेतु के रूप में सुसंगत तथ्य।
- (4) तैयारी के रूप में सुसंगत तथ्य।

46. प्रश्न यह है कि क्या 'क' ने 'ख' के साथ अप्राकृतिक मैथुन किया। यह तथ्य कि कोई परिवाद/प्रथम सूचना रिपोर्ट दायर किए बिना 'ख' ने कहा, "'क' ने मेरे साथ अप्राकृतिक मैथुन किया।" यह कथन, आचरण के रूप में, है—

- (1) सुसंगत।
- (2) असुसंगत।
- (3) द्वितीयक साक्ष्य के रूप में सुसंगत।
- (4) न्यायालय का विवेकाधिकार।

47. प्रश्न यह है कि क्या 'क' को लूटा गया था। यह तथ्य कि उसने कहा कि उसे लूटा गया था, कोई परिवाद किए बिना, धारा 8 के अधीन आचरण के रूप में सुसंगत नहीं है, यद्यपि यह किस रूप में सुसंगत हो सकता है—

- (1) वास्तविक और सारवान् साक्ष्य।
- (2) क्रमशः धारा 32 और 157 के अधीन मृत्युकालिक कथन और संपोषक साक्ष्य।

**23A/2A/1 TASHKAND MARG NEAR JK PALACE HOTEL CIVIL
LINES PRAYAGRAJ**

9628088855 , 9307088855

LAW ACADEMY

(3) द्वितीयक साक्ष्य।

(4) प्राथमिक साक्ष्य।

48. किसी दस्तावेज़ के अस्तित्व, दशा या अंतर्वस्तु का द्वितीयक साक्ष्य दिया जा सकता है.....

(1) जब मूल दस्तावेज़ ऐसी प्रकृति का हो कि वह आसानी से जंगम न हो

(2) जब मूल दस्तावेज़ नष्ट या खो गया हो

(3) जब मूल दस्तावेज़ ऐसे किसी व्यक्ति के कब्ज़े या शक्ति में दर्शाया गया हो या प्रतीत होता हो जो उसे प्रस्तुत करने के लिए विधिक रूप से आबद्ध है

(4) ये सभी विकल्प

49. अभियुक्त व्यक्तियों की शिनाख्त भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा से संबंधित है।

(1) धारा 6.

(2) धारा 7.

(3) धारा 11.

(4) धारा 27.

50. भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अधीन शिनाख्त की कार्यवाही किसके द्वारा की जा सकती है?

(1) कोई भी व्यक्ति।

(2) सरपंच या वार्ड-पंच।

(3) पंचायत-समिति का प्रधान।

(4) मजिस्ट्रेट।

(5) उपरोक्त सभी।

51. वे तथ्य, जो पक्षकारों की तिथि, समय, स्थान, नाम, पता, संबंध या शिनाख्त आदि को स्पष्ट करने या प्रस्तुत करने के लिए आवश्यक हैं, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा के अधीन सुसंगत तथ्य हैं।

(1) धारा 7.

(2) धारा 8.

(3) धारा 9.

(4) धारा 10.

52. 'क' 'ख' पर 'क' के प्रति अपमानजनक आचरण का आरोप लगाने वाले मानहानिकारक लेख के लिए वाद लाता है; 'ख' यह प्रतिपादित करता है कि जो विषय मानहानिकारक अभिकथित है वह सत्य है। जिस समय मानहानिकारक लेख प्रकाशित किया गया, उस समय पक्षकारों की स्थिति और संबंध सुसंगत तथ्य हैं, क्योंकि—

**23A/2A/1 TASHKAND MARG NEAR JK PALACE HOTEL CIVIL
LINES PRAYAGRAJ**

9628088855 , 9307088855

LAW ACADEMY

- (1) वे विवादक तथ्यों के प्रस्तावक हैं।
- (2) वे विवादक तथ्यों को स्पष्ट करते हैं।
- (3) वे विवादक तथ्य की तैयारी दर्शाते हैं।
- (4) उपरोक्त में से कोई नहीं।

53. 'क' और 'ख' पर रिश्वत के षड्यंत्र के लिए अभियोजन किया जाता है। 'क' एक आयकर अधिकारी है, जबकि 'ख' ऐसा आयकरदाता है, जो पचास प्रतिशत से अधिक आयकर में अवैध छूट चाहता है। 'ख' 'क' के सरकारी आवास पर जाता है; और 'ख', करेंसी-नोटों से भरा एक सूटकेस परिदान करते हुए, 'क' से कहता है कि यह राशि उसे ('क' को) इसलिए दी जा रही है, ताकि 'क' 'ख' को पचास प्रतिशत से अधिक की आयकर की अवैध छूट दे और 'ख' के विरुद्ध लंबित आयकर मामले में, 'क' 'ख' के पक्ष में निर्णय पारित करे। 'ख' से 'क' को रिश्वत-राशि का परिदान और उनके बीच की बातचीत सुसंगत है—

- (1) केवल 'क' के विरुद्ध।
- (2) केवल 'ख' के विरुद्ध।
- (3) किसी के विरुद्ध नहीं।
- (4) 'क' और 'ख' दोनों के विरुद्ध।

54. 'क' का बलवा के लिए विचारण किया जाता है और यह साबित है कि वह भीड़ के आगे-आगे चला था। भीड़ की चीख-पुकार सुसंगत है, क्योंकि—

- (1) चीख-पुकार संव्यवहार की प्रकृति को स्पष्ट करती है।
- (2) वे अभियुक्त के पश्चात्कर्ती आचरण से संबंधित हैं।
- (3) अभियुक्त का कार्य आशयपूर्ण था, न कि आकस्मिक कार्य।
- (4) अभियुक्त का अन्यत्र उपस्थिति (alibi) का अभिवाक्।

55. भारतीय साक्ष्य अधिनियम की कौन-सी धारा सामान्य आशय के संदर्भ में षड्यंत्रकारी द्वारा कही गई या की गई बातों का उपबंध करती है?

- (1) धारा 7.
- (2) धारा 8.
- (3) धारा 9.
- (4) धारा 10.

56. विनिश्चय का बिन्दु यह है कि क्या जयपुर में, किसी निश्चित तिथि को, 'क' ने हत्या का अपराध किया। यह तथ्य कि उस तिथि को 'क' उदयपुर में था, सुसंगत है—

- (1) सुसंगत तथ्यों की तैयारी के रूप में।
- (2) वे किसी विवादक तथ्य के अस्तित्व या अनस्तित्व को अत्यधिक संभाव्य या असंभाव्य बनाते हैं।
- (3) सुसंगत तथ्यों के हेतु के रूप में।

**23A/2A/1 TASHKAND MARG NEAR JK PALACE HOTEL CIVIL
LINES PRAYAGRAJ**

9628088855 , 9307088855

LAW ACADEMY

(4) सुसंगत तथ्यों के पश्चात्त्वर्ती आचरण के रूप में।

57. विनिश्चय का बिन्दु यह है कि क्या किसी निश्चित तिथि को, 'क' ने अजमेर में 'ख' की हत्या की? यह तथ्य कि उस तिथि को, 'ख' हरिद्वार में था, एक सुसंगत तथ्य है, क्योंकि—

- (1) यह किसी विवादक तथ्य के अस्तित्व को अत्यधिक असंभाव्य बनाता है।
- (2) यह विवादक तथ्य का कारण है।
- (3) यह विवादक तथ्य के संबंध में पश्चात्त्वर्ती आचरण है।
- (4) यह विवादक तथ्य की तैयारी है।

58. प्रश्न यह है कि क्या 01.01.2024 को 'क' ने जोधपुर में हत्या का अपराध किया। जबकि, वस्तुतः यह साबित हो चुका है कि घटना के समय और दिन, 'क' बंगलौर में था। यह एक सुसंगत तथ्य है, क्योंकि—

- (1) संव्यवहार की प्रकृति से, सुसंगत तथ्य का स्पष्टीकरण प्रकट होता है।
- (2) यह अभियुक्त के पश्चात्त्वर्ती आचरण को प्रकट करता है।
- (3) अभियुक्त का कार्य आशयपूर्ण था, न कि आकस्मिक कार्य।
- (4) अभियुक्त का अन्यत्र उपस्थिति (alibi) का अभिवाक्।

59. भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा में अभियुक्त द्वारा अन्यत्र उपस्थिति (alibi) का अभिवाक् उपबंधित किया गया है?

- (1) धारा 9.
- (2) धारा 10.
- (3) धारा 11.
- (4) धारा 12.

60. भारतीय साक्ष्य अधिनियम की कौन-सी धारा तथ्यों की सुसंगति से संबंधित अवशिष्ट उपबंध है?

- (1) धारा 9.
- (2) धारा 10.
- (3) धारा 11.
- (4) धारा 12.

61. भारतीय साक्ष्य अधिनियम में, कौन-सी धारा किसी अधिकार या रूढ़ि के अस्तित्व के बारे में है?

- (1) धारा 11.
- (2) धारा 14.
- (3) धारा 15.
- (4) धारा 16.

**23A/2A/1 TASHKAND MARG NEAR JK PALACE HOTEL CIVIL
LINES PRAYAGRAJ**

9628088855 , 9307088855

LAW ACADEMY

62. भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 11 के अधीन, अधिकार या रूढ़ि किसके द्वारा साबित की जा सकती है—

- (1) न्यायालयों के निर्णय।
- (2) अधिकार या रूढ़ि के अस्तित्व के बारे में जानने वाले व्यक्तियों की राय।
- (3) लोक और प्राइवेट अधिकारों के अस्तित्व के बारे में जानने वाले व्यक्तियों की राय।
- (4) उपरोक्त सभी।

63. भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 11 किससे संबंधित है—

- (1) एकमात्र और आंशिक स्वामित्व अधिकार।
- (2) लोक और प्राइवेट अधिकार।
- (3) अधिकार या रूढ़ि का अस्तित्व।
- (4) मत्स्य-क्षेत्र का अधिकार।
- (5) मूर्त और अमूर्त अधिकार।
- (6) उपरोक्त सभी।

64. रूढ़ि के साबित करने की रीति भारतीय साक्ष्य अधिनियम में किसके अधीन उपबंधित की गई है—

- (1) धारा 11(a).
- (2) धारा 26(d).
- (3) धारा 42.
- (4) उपरोक्त सभी।

65. धारा 12, भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अधीन, वे कौन-से तथ्य हैं जो मन, शरीर या शारीरिक भावना की अवस्था का अस्तित्व दर्शाते हैं?

- (1) आशय।
- (2) ज्ञान।
- (3) सद्भावपूर्वक (good faith)।
- (4) उपरोक्त सभी।

66. भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 12 के अधीन, मन की अवस्था का अस्तित्व दर्शाने वाले तथ्यों में, क्या उल्लिखित नहीं है?

- (1) हेतु।
- (2) आशय।
- (3) ज्ञान।
- (4) सद्भावपूर्वक (good faith)।

**23A/2A/1 TASHKAND MARG NEAR JK PALACE HOTEL CIVIL
LINES PRAYAGRAJ**

9628088855 , 9307088855

LAW ACADEMY

(5) उपेक्षा और उतावलापन।

67. भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 12 के अधीन, मन, शरीर या शारीरिक भावना की अवस्था का अस्तित्व दर्शाने वाले तथ्य हैं—

- (1) आशय।
- (2) ज्ञान।
- (3) सद्भावपूर्वक (good faith)।
- (4) उतावलापन या उपेक्षा।
- (5) विद्वेष या सद्भाव।
- (6) उपरोक्त सभी।

68. मन, शरीर या शारीरिक भावना की अवस्था का अस्तित्व दर्शाने वाला तथ्य क्या है?

- (1) आशय।
- (2) ज्ञान।
- (3) सद्भावपूर्ण आशय।
- (4) उतावलापन या उपेक्षा।
- (5) उपरोक्त सभी।

69. 'क' पर 'ख' की ख्याति को अपहानि पहुँचाने के आशय से लांछन प्रकाशित करके 'ख' की मानहानि करने का अभियोग है। 'क' द्वारा 'ख' के संबंध में पूर्व प्रकाशनों का तथ्य, जो 'क' की 'ख' के प्रति विद्वेष-भावना दर्शाता है, सुसंगत है, क्योंकि—

- (1) यह विवाद्यक तथ्य के स्पष्टीकरण के लिए अपेक्षित है।
- (2) यह 'क' का प्रश्नगत विशिष्ट प्रकाशनों द्वारा 'ख' की ख्याति को अपहानि पहुँचाने का आशय साबित करता है।
- (3) यह सुसंगत तथ्य का प्रभाव है।
- (4) यह सुसंगत तथ्य की तैयारी है।

70. एक दैनिक समाचारपत्र के संपादक 'क' के विरुद्ध मामला लंबित है। उस पर 'ख' की ख्याति को अपहानि पहुँचाने के आशय से लांछन प्रकाशित करके 'ख' की मानहानि करने का अभियोग है। 'क' द्वारा 'ख' के संबंध में पूर्व प्रकाशनों का तथ्य, जो 'क' की 'ख' के प्रति विद्वेष-भावना दर्शाता है, सुसंगत है, क्योंकि—

- (1) यह 'क' का विशिष्ट प्रकाशनों द्वारा 'ख' की ख्याति को अपहानि पहुँचाने का आशय साबित करता है।
- (2) यह सुसंगत तथ्य का प्रभाव है।
- (3) यह अपराध की तैयारी है।
- (4) यह विवाद्यक तथ्य की प्रस्तावना है।

**23A/2A/1 TASHKAND MARG NEAR JK PALACE HOTEL CIVIL
LINES PRAYAGRAJ**

9628088855 , 9307088855

LAW ACADEMY

(5) यह विवाद्यक तथ्य का स्पष्टीकरण है।

71. अभियुक्त की पूर्व दोषसिद्धि किसके अधीन सुसंगत है

(1) धारा 12(2), Explanation 2.

(2) धारा 12, Explanation 1.

(3) धारा 15.

(4) धारा 114(e).

72. 'क' पर 'ख' की ख्याति को अपहानि पहुँचाने के आशय से लांछन प्रकाशित करके 'ख' की मानहानि करने का अभियोग है। 'क' ने पहले भी 'ख' के विरुद्ध ऐसे लांछन प्रकाशित किए। यह तथ्य सुसंगत है, किसके कारण—

(1) 'क' की विद्वेष-मानसिक अवस्था।

(2) अभियुक्त का अन्यत्र उपस्थिति (alibi) का अभिवाक्।

(3) रेस जेस्टे (res gestae)।

(4) उपरोक्त में से कोई नहीं।

73. एक सक्षम न्यायालय में 'क' के विरुद्ध विचारण लंबित है, क्योंकि उसने आशयपूर्वक अपनी बंदूक से 'ख' को गोली मारकर उसकी हत्या की। यह तथ्य कि 'क' ने, अन्य अवसरों पर, 'ख' को गोली मारी, सुसंगत है, क्योंकि यह 'ख' को गोली मारने का उसका आशय दर्शाता है। यह तथ्य कि 'क' लोगों को हत्या के आशय से गोली मारने का आदी था, है—

(1) असुसंगत।

(2) सुसंगत।

(3) समानुषंगी तथ्य के रूप में सुसंगत।

(4) 'क' की विद्वेष-भावना के कारण सुसंगत।

74. 'क' पर अपना मकान, जिसका बीमा कराया गया है, उससे धन प्राप्त करने के लिए जलाने का अभियोग है। ये तथ्य कि 'क' क्रमशः कई मकानों में रहा, जिनमें से प्रत्येक का उसने बीमा कराया, जिनमें से प्रत्येक में आग लगी, और जिनमें से प्रत्येक आग के पश्चात् 'क' ने भिन्न-भिन्न बीमा कार्यालयों से भुगतान प्राप्त किया, सुसंगत हैं, क्योंकि वे यह दर्शाते हैं कि आग आकस्मिक नहीं थी। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा में इसका उपबंध किया गया है?

(1) धारा 14.

(2) धारा 13(a).

(3) धारा 16.

(4) धारा 17.

75. 'क' पर 'ख' को कूटकृत रुपया कपटपूर्वक परिदान करने का अभियोग है। 'ख' को परिदान से कुछ समय पूर्व, 'क' ने 'ग', 'घ' और 'ङ' को कूटकृत रुपये परिदान किए, सुसंगत हैं, क्योंकि

—

LAW ACADEMY

- (1) संव्यवहार की प्रकृति से, सुसंगत तथ्य का स्पष्टीकरण प्रकट होता है।
- (2) यह अभियुक्त के पश्चात्त्वर्ती आचरण को प्रकट करता है।
- (3) अभियुक्त का कार्य आशयपूर्ण था, न कि आकस्मिक कार्य।
- (4) अभियुक्त का अन्यत्र उपस्थिति (alibi) का अभिवाक्।

76. प्रश्न यह है कि क्या कोई विशिष्ट पत्र भेजा गया था। ये तथ्य कि किसी निश्चित स्थान पर रखे गए सभी पत्रों को डाक में ले जाना कारबार का मामूली अनुक्रम था, और वह विशिष्ट पत्र उस स्थान पर रखा गया था, सुसंगत हैं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा में इसका उपबंध किया गया है?

- (1) धारा 13.
- (2) धारा 14.
- (3) धारा 15.
- (4) धारा 16.

77. भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 15 के अनुसार, स्वीकृति एक कथन है—

- (1) मौखिक, दस्तावेज़ी या इलेक्ट्रॉनिक।
- (2) मौखिक या दस्तावेज़ी।
- (3) दस्तावेज़ी या इलेक्ट्रॉनिक।
- (4) केवल दस्तावेज़ी।

78. स्वीकृति एक कथन है—

- (1) केवल मौखिक।
- (2) केवल दस्तावेज़ी।
- (3) केवल इलेक्ट्रॉनिक रूप में।
- (4) मौखिक, दस्तावेज़ी या इलेक्ट्रॉनिक रूप में।

79. निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा कथन सही है?

- (1) स्वीकृतियाँ स्वीकृत विषय-वस्तु का निश्चायक सबूत हैं।
- (2) किसी भी मामले में, स्वीकृतियाँ विबंधन के रूप में प्रवर्तित नहीं हो सकतीं।
- (3) स्वीकृतियाँ मौखिक या दस्तावेज़ी हो सकती हैं।
- (4) स्वीकृतियाँ केवल नोटरी या शपथ आयुक्त के समक्ष की जा सकती हैं।

80. 'स्वीकृति' को सुसंगत मानने का कारण क्या है?

- (1) स्वीकृति किसी व्यक्ति द्वारा अपने स्वयं के हित के विरुद्ध की जाती है।
- (2) विधिक रूप से स्वीकृत तथ्यों को साबित करने की आवश्यकता नहीं है।
- (3) (1) और (2) दोनों गलत हैं।

**23A/2A/1 TASHKAND MARG NEAR JK PALACE HOTEL CIVIL
LINES PRAYAGRAJ**

9628088855 , 9307088855

LAW ACADEMY

(4) (1) और (2) दोनों सही हैं।

81. 'स्वीकृति' के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा कथन सही है?

- (1) स्वीकृति केवल लिखित में की जा सकती है।
- (2) केवल मौखिक स्वीकृति की जा सकती है।
- (3) स्वीकृति एक कथन है, मौखिक या दस्तावेज़ी या इलेक्ट्रॉनिक रूप में अंतर्विष्ट।
- (4) स्वीकृति केवल कार्यवाही या वाद आरम्भ करने के पश्चात् की जा सकती है।

82. द्वारा की गई स्वीकृति मान्य नहीं है।

- (1) ऐसा व्यक्ति, जिसके पक्ष में कोई अधिकार प्रोद्भूत हुआ है।
- (2) वादों या कार्यवाहियों के पक्षकार।
- (3) ऐसा व्यक्ति जिसने पश्चात्कर्ती अधिकार, हक और हित अर्जित किया है।
- (4) बिना किसी अधिकार, हक या हित के अजनबी।

83. साक्ष्य नहीं है—

- (1) किसी अवयस्क अपचारी की ओर से उसके प्राकृतिक संरक्षक (पिता) द्वारा की गई संस्वीकृति।
- (2) किसी सह-प्रतिवादी द्वारा अन्य प्रतिवादी के लिए की गई स्वीकृति।
- (3) किसी ऋणी द्वारा कालबाधित ऋण से संबंधित की गई अभिस्वीकृति।
- (4) किसी प्रतिवादी द्वारा विधि के बिन्दु पर की गई स्वीकृति।
- (5) उपरोक्त में से कोई भी साक्ष्य नहीं है।

84. स्वीकृतियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा कथन सही है?

- (1) स्वीकृतियाँ मौखिक या दस्तावेज़ी दोनों हो सकती हैं।
- (2) स्वीकृतियाँ अनुश्रुत साक्ष्य के नियम का अपवाद गठित करती हैं।
- (3) स्वीकृतियाँ अजनबियों के समक्ष की जा सकती हैं।
- (4) स्वीकृतियाँ अपने कर्ताओं को हानि पहुँचाती हैं, किन्तु, कभी-कभी वे उन्हें लाभ भी पहुँचा सकती हैं।
- (5) उपरोक्त सभी।

85. निम्नलिखित में से, स्वीकृति के संबंध में कौन-सा कथन सही नहीं है?

- (1) स्वीकृति केवल मौखिक हो सकती है।
- (2) किसी व्यक्ति द्वारा की गई स्वीकृति उसे तथ्यात्मक और विधिक दोनों पहलुओं के बिन्दुओं पर आबद्ध करती है।
- (3) स्वीकृति को भी अन्य तथ्यों की भाँति साबित किया जाना चाहिए।
- (4) उपरोक्त सभी।

**23A/2A/1 TASHKAND MARG NEAR JK PALACE HOTEL CIVIL
LINES PRAYAGRAJ**

9628088855 , 9307088855

LAW ACADEMY

86. निम्नलिखित कथनों में से, स्वीकृति के संबंध में कौन-सा कथन असत्य है?

- (1) साक्ष्य में ग्राह्यता के लिए, यह आवश्यक है कि किसी स्वीकृति में, सम्पूर्ण दायित्व स्वीकार किया जाना चाहिए।
- (2) विशेष परिस्थितियों में, कभी-कभी मौन रहना भी स्वीकृति की परिधि में आता है।
- (3) स्वीकृति को उस साक्षी द्वारा भी साबित किया जा सकता है जिसने उसे सुना।
- (4) यदि स्वीकृति केवल तथ्यों से संबंधित है, तो यह स्वीकृति के कर्ता को आबद्ध करती है।

87. "स्वीकृति एक कथन है, मौखिक या दस्तावेज़ी या किसी इलेक्ट्रॉनिक रूप में अंतर्विष्ट, जो किसी विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्य के बारे में कोई निष्कर्ष सुझाता है।" भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा में यह उपबंध उल्लिखित है?

- (1) धारा 16.
- (2) धारा 15.
- (3) धारा 18.
- (4) धारा 19.
- (5) धारा 20.

88. किसी पक्षकार के अभिकर्ता द्वारा की गई स्वीकृति साक्ष्य में ग्राह्य है।

- (1) दांडिक मामलों में ग्राह्य नहीं।
- (2) सिविल मामलों में ग्राह्य।
- (3) सिविल मामलों में केवल तब ग्राह्य जब अभिकर्ता को पक्षकार द्वारा प्राधिकृत किया गया हो।
- (4) (2) और (3) दोनों।

89. "सभी स्वीकृतियाँ संस्वीकृतियाँ हैं, जबकि सभी संस्वीकृतियाँ स्वीकृतियाँ नहीं हैं।" यह कथन है—

- (1) सही।
- (2) गलत।
- (3) अर्द्ध-सत्य।
- (4) मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर।

90. यह विधि का साधारण नियम है कि सभी परिस्थितियों में, प्रत्यक्ष साक्ष्य होना चाहिए। इस नियम के अपवाद क्या हैं?

- (1) स्वीकृतियाँ (admissions)।
- (2) संस्वीकृतियाँ।
- (3) मृत्युकालिक कथन।
- (4) लोक दस्तावेज़।

**23A/2A/1 TASHKAND MARG NEAR JK PALACE HOTEL CIVIL
LINES PRAYAGRAJ**

9628088855 , 9307088855

LAW ACADEMY

(5) उपरोक्त सभी।

91. 'सबूत के भार' का नियम किसके द्वारा शिथिल किया जाता है—

- (1) विबंधन (Estoppel)
- (2) न्यायिक अवेक्षा
- (3) उपधारणा (Presumption)
- (4) निश्चायक सबूत
- (5) स्वीकृति और संस्वीकृति
- (6) उपरोक्त सभी।

92. "स्वीकृति" के संबंध में, कौन-सा कथन सही है?

- (A) स्वीकृतियाँ निश्चायक सबूत हैं।
 - (B) स्वीकृतियाँ विबंधन के रूप में प्रवर्तित हो सकती हैं।
 - (C) स्वीकृतियों को साबित करने की आवश्यकता नहीं है।
 - (D) अनुश्रुत साक्ष्य कोई साक्ष्य नहीं है। सर्वोत्तम साक्ष्य दिया जाना चाहिए।
- (1) (A) और (B) सही हैं।
 - (2) (B) और (C) सही हैं।
 - (3) (C) और (D) सही हैं।
 - (4) (A) और (D) सही हैं।

93. "वे तथ्य, जिनकी न्यायालय न्यायिक अवेक्षा करेगा, या वे तथ्य, जो स्वीकार कर लिए गए हैं, साबित किए जाने की आवश्यकता नहीं है।" यह कथन है—

- (1) अर्द्ध-सत्य।
- (2) आंशिक रूप से सत्य।
- (3) पूर्णतः सत्य।
- (4) पूर्णतः असत्य।

94. 'क' 'ख' के लिए किराया वसूल करने का दायित्व लेता है। 'ख' 'क' पर 'ग' से 'ख' को देय किराया वसूल न करने के लिए वाद लाता है। 'क' इन्कार करता है कि 'ग' से 'ख' को किराया देय था। 'ग' द्वारा यह कथन कि वह 'ख' को किराया देता था, एक स्वीकृति है, और 'क' के विरुद्ध एक सुसंगत तथ्य है, यदि 'क' इन्कार करता है कि 'ग' 'ख' को किराया देता था।

भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा में उपरोक्त दृष्टांत उपबंधित किया गया है?

- (1) धारा 18.
- (2) धारा 17.
- (3) धारा 20.

**23A/2A/1 TASHKAND MARG NEAR JK PALACE HOTEL CIVIL
LINES PRAYAGRAJ**

9628088855 , 9307088855

LAW ACADEMY

(4) धारा 21.

95. किसके द्वारा की गई स्वीकृति साक्ष्य में ग्राह्य नहीं है?

(1) पक्षकार का अभिकर्ता।

(2) किसी पक्षकार की ओर से प्लीडर द्वारा न्यायालय में विधि और तथ्यों के प्रश्नों पर की गई स्वीकृति।

(3) विषय-वस्तु में हितबद्ध पक्षकार।

(4) पक्षकार स्वयं।

96. तृतीय पक्षकारों द्वारा की गई स्वीकृतियाँ भी साक्ष्य में ग्राह्य हैं या वादों के पक्षकारों द्वारा अभिव्यक्त रूप से निर्दिष्ट व्यक्तियों द्वारा की गई स्वीकृतियाँ साक्ष्य में ग्राह्य हैं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा में यह सिद्धांत उपबंधित किया गया है?

(1) धारा 19.

(2) धारा 18.

(3) धारा 21.

(4) धारा 22.

97. प्रश्न यह है कि क्या 'क' द्वारा 'ख' को बेचा गया घोड़ा निरोग है। 'क' 'ख' से कहता है, "जाओ और 'ग' से पूछो, 'ग' इसके बारे में सब जानता है।" 'ग' का कथन है—

(1) संस्वीकृति (confession)।

(2) स्वीकृति (admission)।

(3) विबंधन।

(4) उपधारणा।

(5) निश्चायक सबूत।

98. साक्ष्य विधि का साधारण नियम यह है कि स्वीकृतियाँ उस व्यक्ति द्वारा साबित नहीं की जा सकतीं जो उन्हें करता है। स्वीकृति ऐसा साक्ष्य है जो उस व्यक्ति के विरुद्ध साबित किया जा सकता है जो उसे करता है। उक्त साधारण नियम का अपवाद है—

(1) मन या शरीर की किसी अवस्था के अस्तित्व का कथन।

(2) स्वीकृति उसे करने वाले व्यक्ति द्वारा साबित की जा सकती है, यदि वह स्वीकृति के रूप में नहीं बल्कि अन्यथा सुसंगत है।

(3) मृत्युकालिक कथन (dying declaration)।

(4) उपरोक्त सभी।

99. "किसी दस्तावेज़ की अंतर्वस्तु के बारे में मौखिक स्वीकृतियाँ सुसंगत नहीं हैं, जब तक और जब तक कि उन्हें साबित करने का प्रस्ताव करने वाला पक्षकार यह न दर्शाए कि वह ऐसे दस्तावेज़ की अंतर्वस्तु का द्वितीयक साक्ष्य देने का हकदार है या जब तक प्रस्तुत दस्तावेज़ की वास्तविकता प्रश्नगत न हो।" ये उपबंध किससे संबंधित हैं—

**23A/2A/1 TASHKAND MARG NEAR JK PALACE HOTEL CIVIL
LINES PRAYAGRAJ**

9628088855 , 9307088855

LAW ACADEMY

- (1) धारा 20.
- (2) धारा 21.
- (3) धारा 22.
- (4) धारा 23.

100. भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा में यह उपबंधित किया गया है कि "दस्तावेजों की अंतर्वस्तु के बारे में मौखिक स्वीकृतियाँ कब सुसंगत हैं"?

- (1) धारा 20.
- (2) धारा 21.
- (3) धारा 22.
- (4) धारा 23.

101. उत्प्रेरणा, धमकी या वचन से कारित प्रभाव हट जाने के पश्चात् की गई संस्वीकृति सुसंगत है। क्या यह कथन सही है?

- (1) कथन पूर्णतः सही है।
- (2) कथन पूर्णतः गलत है।
- (3) कथन आंशिक रूप से सही और आंशिक रूप से गलत है।
- (4) कथन विधि के विरुद्ध है।

102. (i) न्यायेतर संस्वीकृति साक्ष्य का एक दुर्बल प्रकार है।

(ii) यदि कोई स्वैच्छिक न्यायेतर संस्वीकृति अन्य स्वतंत्र साक्ष्य द्वारा संपुष्ट होती है, तो वह विश्वसनीय हो सकती है।

- (1) (i) और (ii) दोनों सही हैं।
- (2) (i) और (ii) दोनों गलत हैं।
- (3) (i) सही है, जबकि (ii) गलत है।
- (4) (ii) सही है, जबकि (i) गलत है।

103. किसी संस्वीकृति को साक्ष्य में अग्राह्य बनाने के लिए, किस प्रकार का कथन प्रभावी नहीं होगा?

- (1) जब उत्प्रेरणा, धमकी या वचन प्रश्नगत अभियोजन की विषय-वस्तु से अन्यथा किसी अन्य विषय-वस्तु के संबंध में हो।
- (2) जब उत्प्रेरणा, धमकी या वचन प्रश्नगत अभियोजन की विषय-वस्तु में दिया गया हो।
- (3) (1) और (2) दोनों गलत हैं।
- (4) (1) और (2) दोनों सही हैं।

LAW ACADEMY

104. 'क' अपने सगे भाई 'ख' के घर जाता है और 'ख' की पत्नी 'ग' के साथ बलात्संग करता है। किन्तु, तत्पश्चात्, वह अपने पिता 'घ' के समक्ष अपना अपराध स्वीकार करता है। ऐसी संस्वीकृति है—

- (1) न्यायेतर संस्वीकृति के रूप में साक्ष्य में ग्राह्य।
- (2) 'क', 'ख', 'ग' और 'घ' के बीच रक्त संबंध के कारण साक्ष्य में अग्राह्य।
- (3) साक्ष्य में अग्राह्य, क्योंकि ऐसी संस्वीकृति असुसंगत है।
- (4) इसकी ग्राह्यता न्यायालय के विवेकाधिकार पर निर्भर है।

105. 'क', एक अविवाहित स्त्री, अपने नवजात बालिका शिशु को मारने की अभियुक्त थी। पुलिस-अभिरक्षा में, उसे एक पुलिस आरक्षी के साथ उसकी चिकित्सीय परीक्षा के लिए चिकित्सा-विधिज्ञ के पास भेजा गया, और जब चिकित्सा-विधिज्ञ द्वारा कुछ सहानुभूति दिखाई गई, तो रोते हुए, उसने उसके समक्ष अपना अपराध स्वीकार किया, यद्यपि उसकी चिकित्सीय परीक्षा के समय, पुलिस आरक्षी को चिकित्सा-विधिज्ञ के कमरे के बाहर खड़ा रहना पड़ा। अपना अपराध स्वीकार करने वाला उसका कथन, संस्वीकृति के रूप में, है।

- (1) ग्राह्य।
- (2) ग्राह्य नहीं।
- (3) मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर।
- (4) न्यायालय के विवेकाधिकार पर निर्भर।

106. कोई संस्वीकृति अग्राह्य और निष्फल हो जाती है, यदि वह अभिप्राप्त की गई हो—

- (1) उत्प्रेरणा, धमकी या वचन द्वारा।
- (2) अस्वैच्छिक रूप से।
- (3) संस्वीकृति के कर्ता को दोषमुक्त करने के आश्वासन द्वारा।
- (4) संस्वीकृति करने के लिए उसे रिश्वत देकर।
- (5) उपरोक्त सभी।

107. अभियुक्त द्वारा स्वयं को अपराध में फँसाते हुए दिया गया कथन है—

- (1) साक्ष्य में अग्राह्य।
- (2) साक्ष्य में ग्राह्य।
- (3) ग्राह्यता अभियुक्त के विरुद्ध छल है।
- (4) असंवैधानिक।
- (5) अवैध।

108. जब कोई अभियुक्त अपनी पूर्व में की गई संस्वीकृति वापस लेता है या उससे इन्कार करता है, और कहता है कि वह भूल से या उत्प्रेरणा, धमकी या वचन के परिणामस्वरूप की गई थी, तो उसे कहा जाता है—

- (1) प्रत्याहृत संस्वीकृति।

**23A/2A/1 TASHKAND MARG NEAR JK PALACE HOTEL CIVIL
LINES PRAYAGRAJ**

9628088855 , 9307088855

LAW ACADEMY

- (2) न्यायेतर संस्वीकृति।
- (3) कटऑफ संस्वीकृति।
- (4) वापस ली गई संस्वीकृति।
- (5) उपरोक्त में से कोई नहीं।

109. अभियुक्त के विरुद्ध अभिकथन यह है कि उसने अपने वृद्ध धनी पिता की हत्या की थी। जब अभियुक्त खेत-घर से लौट रहा था, तब वह बड़बड़ा रहा था, "मैंने उस वृद्ध लालची व्यक्ति का सदा के लिए अंत कर दिया, जो मेरे मार्ग की मुख्य बाधा था।" अभियुक्त का यह कथन—

- (1) स्वीकृति समझा जा सकता है।
- (2) न्यायेतर संस्वीकृति समझा जा सकता है।
- (3) कोई विधिक मूल्य नहीं रखता।
- (4) मजिस्ट्रेट के समक्ष नहीं है। इसलिए, इसे संस्वीकृति नहीं समझा जा सकता।

110. संस्वीकृति, जो अन्यथा सुसंगत है, किन्तु गोपनीयता के वचन के कारण, किसी प्रवचन के परिणामस्वरूप या जब अभियुक्त मत्त था, की गई हो, हो जाएगी—

- (1) असुसंगत।
- (2) असुसंगत नहीं।
- (3) सुसंगति या असुसंगति पूर्णतः मामले की परिस्थितियों और न्यायालय के विवेकाधिकार पर निर्भर है।
- (4) उपरोक्त कथन आंशिक रूप से सही और आंशिक रूप से गलत है।

111. भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा के अधीन, उत्प्रेरणा, धमकी या वचन से कारित संस्वीकृति असुसंगत है?

- (1) धारा 24.
- (2) धारा 25.
- (3) धारा 27.
- (4) धारा 28.

112. वे संस्वीकृतियाँ जो किसी अभियुक्त व्यक्ति द्वारा न्यायालय के बाहर की जाती हैं, अर्थात्, तथ्यों की खोज के संबंध में पुलिस को, पत्नी, मित्र, पड़ोसी या शिक्षक को, कहलाती हैं —

- (1) न्यायिक संस्वीकृतियाँ।
- (2) न्यायेतर संस्वीकृतियाँ।
- (3) प्रत्याहृत संस्वीकृतियाँ।
- (4) उपरोक्त में से कोई नहीं।

LAW ACADEMY

113. जब विचारण के समय, अभियुक्त व्यक्ति अपनी पूर्व संस्वीकृति का प्रत्याख्यान करता है, जो उसके द्वारा विचारण आरम्भ होने से पूर्व की गई थी, तो उसे कहा जाता है—

- (1) न्यायिक संस्वीकृति।
- (2) न्यायेतर संस्वीकृति।
- (3) प्रत्याहृत संस्वीकृति।
- (4) स्वीकृति (admission)।

114. 'क' ने अपने मित्र 'ग' के समक्ष स्वीकार किया, "मैंने 'ख' की हत्या की और उसका शव एक नहर में फेंक दिया।" यह कथन कहलाएगा—

- (1) न्यायिक संस्वीकृति।
- (2) न्यायेतर संस्वीकृति।
- (3) स्वीकृति (admission)।
- (4) कथन।
- (5) वचन।

115. किसी संस्वीकृति को अभियुक्त के विरुद्ध साबित नहीं किया जा सकता, यदि ऐसी संस्वीकृति कारित की गई हो—

- (1) उत्प्रेरणा द्वारा।
- (2) धमकी द्वारा।
- (3) वचन द्वारा।
- (4) उपरोक्त सभी।

116. संस्वीकृति को या तो साक्ष्य में सम्पूर्ण रूप में ग्राह्य किया जाना चाहिए या सम्पूर्ण रूप में अस्वीकृत किया जाना चाहिए। किस अग्रणी मामले में यह विधिक सिद्धांत अभिनिर्धारित किया गया था?

- (1) अशफ़ी बनाम राज्य, AIR 1966 All 153।
- (2) पलविंदर कौर बनाम पंजाब राज्य, AIR 1952 SC 354।
- (3) जयराम अहीर आदि बनाम बिहार राज्य, 2000 CrLJ 3981 (पटना)।
- (4) गुलाम हुसैन आदि बनाम दिल्ली राज्य, 2000 CrLJ 349 (दिल्ली)।

117. न्यायेतर संस्वीकृति वह संस्वीकृति है, जो किसी—के समक्ष की जाती है—

- (1) न्यायाधीश।
- (2) मजिस्ट्रेट।
- (3) डॉक्टर।
- (4) उपरोक्त में से कोई नहीं।

LAW ACADEMY

118. किसी अभियुक्त द्वारा की गई संस्वीकृति न तो सुसंगत और न ही ग्राह्य है, क्योंकि—

- (1) अभियुक्त संस्वीकृति करते समय मत्त था।
- (2) अभियुक्त से किसी पुलिस अधिकारी को दी गई सूचना के आधार पर, कोई तथ्य खोजा जाता है।
- (3) मजिस्ट्रेट द्वारा दिए गए इस आश्वासन पर कि यदि अभियुक्त पूर्णतः अपराध स्वीकार कर लेगा, तो उसे छोड़ दिया जाएगा।
- (4) पुलिस अभिरक्षा में रहते हुए, अभियुक्त किसी मजिस्ट्रेट की तत्काल उपस्थिति में अपराध स्वीकार करता है।

119. कथन (A) : कुछ मामलों में, मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, संस्वीकृतियों की संपुष्टि अपेक्षित होती है।

कारण (B) : सभी मामलों में, न्यायेतर संस्वीकृतियों की संपुष्टि होनी चाहिए।

- (1) (A) और (B) दोनों सही हैं, किन्तु (B) (A) को सही ढंग से स्पष्ट नहीं करता।
- (2) (A) और (B) दोनों सही हैं; और (B) (A) को सही ढंग से स्पष्ट करता है।
- (3) (A) गलत है, जबकि (B) सही है।
- (4) (B) गलत है, जबकि (A) सही है।

120. किसके लागू होने के लिए अभियुक्त का कथन संस्वीकृति की कोटि का होना चाहिए।

- (1) धारा 23(1) of Bharatiya Sakshya Adhiniyam
- (2) धारा 13 of Bharatiya Sakshya Adhiniyam
- (3) धारा 10 of Bharatiya Sakshya Adhiniyam
- (4) इनमें से कोई नहीं

121. संस्वीकृति के संबंध में सही उत्तर चिह्नित कीजिए—

- (A) संस्वीकृति सौतेली माता के समक्ष नहीं की जा सकती।
 - (B) किसी सह-अपराधी (सह-अभियुक्त) के विरुद्ध की गई संस्वीकृति साक्ष्य में अग्राह्य है।
 - (C) कोई संस्वीकृति, जो स्वैच्छिक, पूर्ण और दोषारोपी है, मजिस्ट्रेट के समक्ष की गई हो, साक्ष्य में ग्राह्य है।
 - (D) पुलिस अधिकारी के समक्ष की गई संस्वीकृति अग्राह्य है।
- (1) (A) और (B) सही उत्तर हैं।
 - (2) (B) और (C) सही उत्तर हैं।
 - (3) (C) और (D) सही उत्तर हैं।
 - (4) (A) और (D) सही उत्तर हैं।

उत्तर 121. (3), धारा 22 और 23(2)।

**23A/2A/1 TASHKAND MARG NEAR JK PALACE HOTEL CIVIL
LINES PRAYAGRAJ**

9628088855 , 9307088855

LAW ACADEMY

122. ऐसी संस्वीकृति साक्ष्य में ग्राह्य नहीं है, जो अभियुक्त द्वारा की गई हो—

- (1) जब वह किसी पुलिस अधिकारी की अभिरक्षा में है, सरकारी अस्पताल के डॉक्टर, सीमाशुल्क अधिकारी या रेलवे सुरक्षा बल के सदस्य की तत्काल उपस्थिति में की गई संस्वीकृति।
- (2) जब वह किसी पुलिस अधिकारी की अभिरक्षा में है, किसी मजिस्ट्रेट की तत्काल उपस्थिति में की गई संस्वीकृति।
- (3) जब वह पुलिस-अभिरक्षा में नहीं है, अपनी माता के समक्ष की गई संस्वीकृति।
- (4) पुलिस से फरार रहते हुए, अपने आध्यात्मिक गुरु के समक्ष की गई संस्वीकृति।
- (5) जब वह पुलिस अभिरक्षा में नहीं है, किसी ग्राम-चौकीदार के समक्ष की गई संस्वीकृति।

123. यदि कोई संस्वीकृति न तो पुलिस अभिरक्षा में और न ही किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष की गई है, तो वह सुसंगत है, बशर्ते ऐसी संस्वीकृति स्वेच्छा से की गई हो—

- (1) किसी डॉक्टर के समक्ष।
- (2) किसी सरपंच के समक्ष।
- (3) अभियुक्त द्वारा मत्त अवस्था में।
- (4) अभियुक्त द्वारा गोपनीयता के वचन के अधीन या किसी प्रवचना के परिणामस्वरूप।
- (5) उपरोक्त सभी।

124. एक सक्षम न्यायालय के समक्ष अभियुक्त व्यक्ति 'क' और 'ख' के विरुद्ध हत्या के मामले के विचारण के दौरान, 'क' ने कहा, "मैंने और 'ख' ने आशयपूर्वक 'ग' की हत्या की।" संस्वीकृति के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा कथन सही है?

- (1) न्यायालय ऐसे कथन को अभियुक्त 'ख' के विरुद्ध विचार में ले सकता है।
- (2) न्यायालय ऐसे कथन को अभियुक्त 'ख' के विरुद्ध विचार में नहीं ले सकता।
- (3) चूँकि ऐसा कथन संस्वीकृति की परिधि में नहीं आता, इसलिए न्यायालय ऐसे कथन को विचार में नहीं ले सकता।
- (4) ऐसे कथन के आधार पर, न्यायालय न तो अभियुक्त 'क' को दोषसिद्ध कर सकता है और न ही ऐसे कथन को अभियुक्त 'ख' के विरुद्ध विचार में ले सकता है।

125. किसी संस्वीकृति के संबंध में, निम्नलिखित में से कौन-से शब्द धारा 23, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 के अधीन नहीं दिए गए हैं?

- (1) रेलवे सुरक्षा बल के सदस्य।
- (2) सीमाशुल्क अधिकारी।
- (3) फेरा (FERA) के अधीन अधिकारी।
- (4) उपरोक्त सभी।

126. पुलिस अभिरक्षा में किसी पुलिस प्रधान आरक्षी के समक्ष की गई संस्वीकृति—

- (1) न्यायालय में साबित नहीं की जा सकती।

**23A/2A/1 TASHKAND MARG NEAR JK PALACE HOTEL CIVIL
LINES PRAYAGRAJ**

9628088855 , 9307088855

LAW ACADEMY

- (2) न्यायालय में साबित की जा सकती है।
- (3) न्यायालय के विवेकाधिकार पर निर्भर है।
- (4) उपरोक्त में से कोई नहीं।

127. कोई सुसंगत संस्वीकृति असुसंगत संस्वीकृति में परिवर्तित हो जाती है, जब—

- (1) यह उत्प्रेरणा द्वारा कारित की गई थी।
- (2) यह धमकी द्वारा कारित की गई थी।
- (3) यह वचन द्वारा कारित की गई थी।
- (4) यह किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष स्वेच्छा से की गई थी।

128. भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा के अधीन, अभियुक्त द्वारा यद्यपि पुलिस-अभिरक्षा में, फिर भी किसी मजिस्ट्रेट की तत्काल उपस्थिति में की गई संस्वीकृति, साक्ष्य में ग्राह्य है?

- (1) धारा 24.
- (2) धारा 25.
- (3) धारा 23(2).
- (4) धारा 28.

129. किस अवस्था में, संस्वीकृति साबित की जा सकती है?

- (1) यदि संस्वीकृति किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष की गई हो।
- (2) यदि संस्वीकृति पुलिस के दबाव के कारण और पुलिस की उपस्थिति में, किसी मजिस्ट्रेट के समक्ष की गई हो।
- (3) यदि संस्वीकृति किसी मजिस्ट्रेट के समक्ष स्वेच्छा से की गई हो।
- (4) उपरोक्त में से कोई नहीं।

130. किसी अभियुक्त द्वारा स्वेच्छा से की गई संस्वीकृति साक्ष्य में ग्राह्य है, क्योंकि ऐसी संस्वीकृति किसके समक्ष की गई है—

- (1) पुलिस-थाने का थाना प्रभारी और कोई तथ्य नहीं खोजा गया।
- (2) किसी गाँव का प्रधान इस अनुरोध के साथ कि अभियुक्त को पुलिस की यातना से संरक्षित किया जाएगा।
- (3) सक्षम मजिस्ट्रेट।
- (4) पुलिस महानिरीक्षक।

131. निम्नलिखित संस्वीकृतियों में से कौन-सी संस्वीकृति साक्ष्य में अग्राह्य है?

- (1) पुलिस अभिरक्षा में रहते हुए अभियुक्त द्वारा किसी मजिस्ट्रेट की तत्काल उपस्थिति में की गई संस्वीकृति।

LAW ACADEMY

(2) पुलिस अभिरक्षा में रहते हुए किसी डॉक्टर (चिकित्सा अधिकारी) की तत्काल उपस्थिति में की गई संस्वीकृति।

(3) पुलिस अभिरक्षा में न रहते हुए अपनी माता के समक्ष की गई संस्वीकृति।

(4) पुलिस अभिरक्षा में न रहते हुए अपनी आत्मा की आवाज़ पर अपने आध्यात्मिक गुरु के समक्ष की गई संस्वीकृति।

132. अभियुक्त 'क' ने अभिकथित हत्या के संबंध में किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष अपना अपराध स्वीकार किया। तत्पश्चात्, उसने मजिस्ट्रेट से कहा, "मैंने पुलिस अधिकारी से कहा था कि मैंने 'ख' को विष देकर मार डाला था।" 'क' का यह कथन है—

(1) साक्ष्य में ग्राह्य।

(2) साक्ष्य में अग्राह्य।

(3) मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर।

(4) न्यायालय के विवेकाधिकार पर निर्भर।

133. अभियुक्त द्वारा अपनी पुलिस-अभिरक्षा के दौरान किसी पुलिस अधिकारी को संस्वीकृति के रूप में दी गई सूचना साक्ष्य में अग्राह्य है। किन्तु, इस नियम का अपवाद है—

(1) जब कोई तथ्य या वस्तु खोजी जाती है।

(2) जब अभियुक्त अपने पापों के लिए पश्चाताप करता है।

(3) जब प्रथमदृष्ट्या, अपराध साबित होता है।

(4) जब अभियुक्त किसी अति विशिष्ट व्यक्ति (V.I.P.) को अपने साथ फँसाता है।

134. भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 23(2) के अधीन, निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा कथन सही ढंग से लागू किया जा सकता है?

(1) अभियुक्त के कथन का केवल वही भाग सुसंगत है जो तथ्यों की खोज या वस्तुओं की बरामदगी से संबंधित है।

(2) किसी निश्चित तथ्य/वस्तु की बरामदगी/खोज, बरामदगी/खोज का स्थान और अभियुक्त का उक्त स्थान के संबंध में ज्ञान सुसंगत हैं।

(3) तथ्यों की खोज से पूर्व, पुलिस के पास प्रश्नगत तथ्यों के बारे में कोई सूचना या ज्ञान नहीं था; और सर्वप्रथम, अभियुक्त ने ऐसी खोज/बरामदगी से संबंधित सूचना प्रकट की।

(4) "अभियुक्त" में पुरुष और स्त्री दोनों व्यक्ति सम्मिलित हैं।

(5) उपरोक्त सभी।

135. 'क', जो चोरी का अभियुक्त है, ने पुलिस अभिरक्षा में पुलिस-थाने के थाना प्रभारी के समक्ष कथन किया—

(1) "मैंने 'ख' की सोने की अँगूठी चुराई।"

(2) "मैंने सोने की अँगूठी अपने आवासीय मकान के बैठक-कक्ष की अलमारी में रखी है।" परिणामस्वरूप वह अँगूठी पुलिस अन्वेषण अधिकारी द्वारा बरामद की जाती है।

LAW ACADEMY

अभियुक्त 'क' के विरुद्ध कौन-सा कथन साबित किया जा सकता है?

- (1) कथन (1) और (2) दोनों।
- (2) कथन (2)।
- (3) कथन (1)।
- (4) उपरोक्त में से कोई नहीं।

136. साक्ष्य अधिनियम की धारा 23(2) के अधीन, सही स्थिति यह है कि—

- (1) अभियुक्त के कथन का केवल वही भाग सुसंगत है जो तथ्यों की खोज या वस्तुओं की बरामदगी से संबंधित है।
- (2) किसी अन्य मामले में किए जा रहे अन्वेषण के दौरान, अभियुक्त के कथन का केवल वही भाग सुसंगत है जो तथ्यों की खोज या वस्तुओं की बरामदगी से संबंधित है।
- (3) अभियुक्त की संस्वीकृति से संबंधित सम्पूर्ण कथन साक्ष्य में ग्राह्य है।
- (4) (1) और (2) दोनों।
- (5) (2) और (3) दोनों।

137. धारा 24, भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अधीन, किसी सह-अपराधी या सह-अभियुक्त द्वारा की गई संस्वीकृति सुसंगत है, और ऐसी संस्वीकृति के लिए, यह आवश्यक नहीं है कि—

- (1) एक से अधिक अभियुक्त व्यक्तियों का संयुक्त रूप से विचारण किया जा रहा हो।
- (2) एक से अधिक अभियुक्त व्यक्तियों का एक ही अपराध/अपराधों के लिए विचारण किया जाए।
- (3) किसी भी व्यक्ति द्वारा अभिलिखित की जा सकती है।
- (4) केवल लिखित में होनी चाहिए।
- (5) केवल मौखिक होनी चाहिए।

146. मृत्युकालिक कथन एक कथन है, जिसमें सम्मिलित हैं—

- (1) मृत्यु का कारण।
- (2) उस संव्यवहार की परिस्थितियाँ जिसके परिणामस्वरूप किसी व्यक्ति की मृत्यु हुई।
- (3) वे मामले जिनमें किसी व्यक्ति की मृत्यु का कारण प्रश्नगत होता है।
- (4) उपरोक्त सभी।

147. किसी मृत्युकालिक कथन से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा कथन सही है?

- (1) यह मौखिक हो सकता है।
- (2) यह लिखित में हो सकता है।
- (3) इसे किसी प्रधान आरक्षी द्वारा अभिलिखित किया जा सकता है।
- (4) इसे किसी डॉक्टर द्वारा अभिलिखित किया जा सकता है।
- (5) उपरोक्त सभी।

**23A/2A/1 TASHKAND MARG NEAR JK PALACE HOTEL CIVIL
LINES PRAYAGRAJ**

9628088855 , 9307088855

LAW ACADEMY

148. 'क', एक क्षतिग्रस्त व्यक्ति, ने स्वयं पुलिस-थाने में प्रथम सूचना रिपोर्ट अभिलिखित कराई। तत्पश्चात्, प्रथम सूचना रिपोर्ट में अभिलिखित क्षतियों के कारण 'क' की मृत्यु हो गई। इन तथ्यों और परिस्थितियों के अधीन—

- (1) प्रथम सूचना रिपोर्ट साक्ष्य में केवल तब ग्राह्य है जब यह अन्य साक्ष्य द्वारा संपुष्ट हो रही हो।
- (2) प्रथम सूचना रिपोर्ट स्वयं एक मृत्युकालिक कथन है।
- (3) प्रथम सूचना रिपोर्ट कभी भी मृत्युकालिक कथन नहीं हो सकती।
- (4) केवल न्यायालय के विवेकाधिकार पर निर्भर।

149. ऐसा कथन कि—

- (A) मृत्युकालिक कथन एक निश्चायक सबूत है।
 - (B) यह अनिवार्य है कि प्रत्येक परिस्थिति में, मृत्युकालिक कथन अन्य स्वतंत्र साक्ष्य द्वारा संपुष्ट होना चाहिए।
 - (C) ऐसा कोई कठोर सिद्धांत नहीं है कि किसी अभियुक्त को केवल ऐसे मृत्युकालिक कथन के आधार पर ही दोषसिद्ध और दंडित किया जा सकता है, जो अन्य स्वतंत्र साक्ष्य द्वारा संपुष्ट हो।
 - (D) अन्य साक्ष्य की तुलना में, मृत्युकालिक कथन साक्ष्य का दुर्बल प्रकार नहीं है।
 - (E) प्रत्येक मामले का उस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए मूल्यांकन और विश्लेषण किया जाना चाहिए।
- (1) (A) और (B) को छोड़कर, शेष कथन सही हैं।
 - (2) (C), (D) और (E) को छोड़कर, शेष कथन सही हैं।
 - (3) सभी कथन पूर्णतः सही हैं।
 - (4) (A) और (C) को छोड़कर, शेष कथन सही हैं।
 - (5) (B) और (E) को छोड़कर, शेष कथन सही हैं।

150. किसी मृत्युकालिक कथन के संबंध में, निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा कथन सही है?

- (A) जब मृत्युकालिक कथन व्यक्ति द्वारा अपनी मृत्यु से ठीक पूर्व दिया गया हो।
 - (B) जब ऐसा कथन किसी अन्य व्यक्ति के बारे में हो।
 - (C) जब मृत्युकालिक कथन देने वाले व्यक्ति की मृत्यु हो गई हो, अन्यथा कभी नहीं।
 - (D) जब मृत्युकालिक कथन देने वाले व्यक्ति को अपनी मृत्यु की पूर्व-अनुभूति हो गई हो।
- (1) केवल (B) और (D) सही हैं।
 - (2) केवल (A) सही है।
 - (3) केवल (C) सही है।
 - (4) (A) को छोड़कर, शेष सभी कथन सही हैं।

151. मृत्युकालिक कथन की सुसंगति और ग्राह्यता के लिए—

**23A/2A/1 TASHKAND MARG NEAR JK PALACE HOTEL CIVIL
LINES PRAYAGRAJ**

9628088855 , 9307088855

LAW ACADEMY

(1) यह आवश्यक नहीं है कि मृत्युकालिक कथन देने वाले व्यक्ति को अपनी मृत्यु की पूर्व-अनुभूति हो।

(2) यह आवश्यक है कि मृत्युकालिक कथन देने वाले व्यक्ति को अपनी मृत्यु की पूर्व-अनुभूति हो।

(3) प्रत्येक परिस्थिति में, मृत्युकालिक कथन किसी डॉक्टर की उपस्थिति में किसी मजिस्ट्रेट द्वारा अभिलिखित किया जाना चाहिए।

(4) मृत्युकालिक कथन देने वाला व्यक्ति अपनी मृत्यु के समय मृत्यु-शय्या पर होना चाहिए।

152. किसी मृत्युकालिक कथन की ग्राह्यता के लिए, कौन-सी शर्त विधिक रूप से अपेक्षित नहीं है?

(1) किसी व्यक्ति द्वारा दिया गया कथन उसकी मृत्यु के कारण के बारे में है।

(2) कथन उस मामले के संव्यवहारों या परिस्थितियों के बारे में है।

(3) उसके परिणामस्वरूप उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी।

(4) कथन देने वाले व्यक्ति को अपनी मृत्यु की आशंका थी और अपना कथन देते समय, उसकी मृत्यु हो गई थी।

153. किस परिस्थिति में, मृत्युकालिक कथन साक्ष्य में ग्राह्य नहीं है?

(1) जब यह किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष किया गया हो।

(2) जब कथनकर्ता जीवित हो।

(3) जब ऐसा कथन मौखिक हो।

(4) जब इसे केवल संकेतों द्वारा इंगित किया गया हो।

(5) जब यह किसी अन्य स्वतंत्र साक्ष्य द्वारा संपुष्ट न हो।

154. "कोई पक्षकार किसी भी अवस्था में अपना स्वयं का कथन साबित नहीं कर सकता।" इस कथन का अपवाद है—

(1) मृत्युकालिक कथन (dying declaration)।

(2) वे कथन, जो उसके हितों को संपुष्ट करते हैं।

(3) वे कथन, जो उसके हित-प्रतिनिधि के हितों को संपुष्ट करते हैं।

(4) उपरोक्त में से कोई नहीं।

155. पकाला नारायण स्वामी का अग्रणी मामला किस विषय-वस्तु से संबंधित है?

(1) संस्वीकृति (confession)।

(2) किसी सह-अपराधी का कथन।

(3) मृत्युकालिक कथन (dying declaration)।

(4) विबंधन।

156. मृत्युकालिक कथन साक्ष्य में किसमें ग्राह्य है—

**23A/2A/1 TASHKAND MARG NEAR JK PALACE HOTEL CIVIL
LINES PRAYAGRAJ**

9628088855 , 9307088855

LAW ACADEMY

- (1) सिविल और दांडिक मामलों में।
- (2) केवल सिविल मामलों में।
- (3) केवल दांडिक मामलों में।
- (4) न्यायालय के विवेकाधिकार पर निर्भर।
- (5) मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर।

157. भारत में साक्ष्य विधि में, किसी ऐसे व्यक्ति के कथन का क्या महत्व है जो मृत है?

- (1) बहुत अधिक।
- (2) मामूली।
- (3) बिल्कुल नहीं।
- (4) तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर।

158. भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा में, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 द्वारा दो स्थानों पर "अभिलेख" (record) शब्द के लिए, "अभिलेख या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख" शब्द प्रतिस्थापित किए गए हैं?

- (1) धारा 34.
- (2) धारा 29.
- (3) धारा 36.
- (4) धारा 38.

159. किसी विद्यार्थी का स्थानांतरण प्रमाणपत्र, जो किसी पब्लिक स्कूल द्वारा जारी किया गया, उसकी जन्म तिथि साबित करने के लिए न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा के अधीन, यह प्रमाणपत्र साक्ष्य में ग्राह्य है?

- (1) धारा 33.
- (2) धारा 34.
- (3) धारा 29.
- (4) धारा 37.

160. भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा के अधीन, रेस जुडिकाटा (res judicata) सुसंगत है?

- (1) धारा 11.
- (2) धारा 18.
- (3) धारा 34.
- (4) धारा 45.

161. भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा में यह उपबंधित किया गया है कि पूर्व निर्णय द्वितीय वाद या विचारण का वर्जन करने के लिए सुसंगत हैं?

**23A/2A/1 TASHKAND MARG NEAR JK PALACE HOTEL CIVIL
LINES PRAYAGRAJ**

9628088855 , 9307088855

LAW ACADEMY

- (1) धारा 3.
- (2) धारा 27.
- (3) धारा 34.
- (4) धारा 114.

162. विधि के साधारण नियम के अनुसार, किसी विधिक कार्यवाही में, पूर्ववर्ती या पश्चात्कर्ती निर्णय सुसंगत नहीं हैं। किन्तु, अपवाद के रूप में, वे इन मामलों में सुसंगत हैं—

- (1) वे निर्णय, जो लोक प्रकृति के मामलों से संबंधित हैं।
- (2) वे निर्णय, जो लोकबन्धी (judgments in rem) हैं।
- (3) वे निर्णय, जिनका रीस जुडिकाटा का प्रभाव है।
- (4) जब निर्णय का स्वयं का अस्तित्व एक विवादक तथ्य हो।
- (5) उपरोक्त सभी।

163. विधि का साधारण नियम यह है कि निर्णय केवल पक्षकारों और उनमें हितबद्ध व्यक्तियों को प्रभावित करते हैं, जिन्हें व्यक्तिबन्धी निर्णय (judgments in personam) कहा जाता है। किन्तु इस नियम के अपवाद लोकबन्धी निर्णय (judgments in rem) हैं। लोकबन्धी निर्णयों की विषय-वस्तु है—

- (1) प्रोबेट।
- (2) वैवाहिक।
- (3) नौसैनिक (admiralty)।
- (4) दिवाला।
- (5) उपरोक्त सभी।

164. सिविल मामलों में पारित निर्णय दांडिक मामलों में सुसंगत नहीं हैं। यह साधारण नियम है—

- (1) अपवाद द्वारा निर्बंधित।
- (2) अपवाद द्वारा निर्बंधित नहीं।
- (3) स्वयं में एक पूर्ण नियम।
- (4) यह नियम साक्ष्य विधि के संबंध में सुसंगत नहीं है।

165. भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा के अधीन, किसी विशेषज्ञ की राय सुसंगत है?

- (1) धारा 6.
- (2) धारा 34.
- (3) धारा 39(1).
- (4) धारा 154.

LAW ACADEMY

166. निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा कथन सही है?

- (1) भारतीय विधि के किसी बिन्दु के संबंध में राय सुसंगत है।
- (2) किसी व्यक्ति की आयु या जन्म तिथि साबित करने के लिए, किसी रेडियोलॉजिस्ट/चिकित्सा-विधिज्ञ की राय सुसंगत नहीं है।
- (3) किसी व्यक्ति की आयु या जन्म तिथि साबित करने के लिए, किसी रेडियोलॉजिस्ट/चिकित्सा-विधिज्ञ की राय और नगरपालिका द्वारा रखे गए जन्म और मृत्यु रजिस्टर की प्रविष्टियाँ, दोनों सुसंगत हैं।
- (4) जब रेडियोलॉजिस्ट की राय और नगरपालिका द्वारा रखे गए जन्म और मृत्यु रजिस्टर की प्रविष्टियों के बीच विरोध या मतभेद हो, तो रेडियोलॉजिस्ट की राय को अधिमान नहीं दिया जा सकता।
- (5) (3) और (4) दोनों।
- (6) (1) और (2) दोनों।

167. किस बिन्दु/बिन्दुओं पर, विशेषज्ञों की राय सुसंगत है?

- (1) विदेशी विधि।
- (2) विज्ञान।
- (3) कला।
- (4) हस्तलेख।
- (5) अंगुलि-छाप।
- (6) उपरोक्त सभी।

168. विशेषज्ञों की राय हैं—

- (1) निश्चायक सबूत।
- (2) सुसंगत, किन्तु अन्य स्वतंत्र साक्ष्य से संपुष्टि के बिना ऐसी राय को निर्णयों का आधार बनाना सुरक्षित नहीं है।
- (3) असुसंगत।
- (4) संस्वीकृतियाँ।

169. जब कोई व्यक्ति किसी तथ्य के अस्तित्व या अनस्तित्व के संबंध में अपना विचार या अभिमत प्रकट करता है, तो उसे कहा जाता है—

- (1) धारणा।
- (2) अनुश्रुत साक्ष्य।
- (3) राय।
- (4) निश्चायक सबूत।

170. विशेषज्ञों की राय साक्ष्य में सुसंगत और ग्राह्य है, क्योंकि वे—

**23A/2A/1 TASHKAND MARG NEAR JK PALACE HOTEL CIVIL
LINES PRAYAGRAJ**

9628088855 , 9307088855

LAW ACADEMY

- (1) अपने क्षेत्रों में विशेषज्ञ हैं।
- (2) विशेष प्रकार का साक्ष्य पेश करते हैं।
- (3) पूर्ण और स्वतंत्र साक्ष्य पेश करते हैं।
- (4) उपरोक्त सभी कारण।

171. जब कोई अनुप्रमाणक साक्षी दस्तावेज़ के निष्पादन से इन्कार करता है या निष्पादन उसकी स्मृति से बाहर है, तो उसका निष्पादन किसके द्वारा साबित किया जाएगा?

- (1) ऐसे व्यक्ति द्वारा जो अनुप्रमाणक साक्षी के हस्तलेख और हस्ताक्षर से परिचित है।
- (2) दस्तावेज़ के लेखक द्वारा।
- (3) हस्तलेख विशेषज्ञ द्वारा।
- (4) उपरोक्त सभी।

172. हस्तलेख कैसे साबित किए जाते हैं?

- (1) हस्तलेख विशेषज्ञों की राय और साक्ष्य द्वारा।
- (2) हस्तलेख कर्ताओं के साक्ष्य द्वारा।
- (3) पत्राचार और फाइलिंग के कार्य की देखरेख करने वाले लिपिकों के साक्ष्य द्वारा।
- (4) न्यायालय द्वारा स्वीकृत हस्तलेखों/हस्ताक्षरों और विवादित हस्तलेखों/हस्ताक्षरों के बीच तुलना द्वारा।
- (5) ऐसे व्यक्ति का साक्ष्य जिसने कभी किसी अन्य व्यक्ति को लिखते देखा।
- (6) उपरोक्त सभी।

173. इस तथ्य के बावजूद कि कोई व्यक्ति किसी विशिष्ट क्षेत्र में विशेषज्ञ नहीं है, उसकी राय इन बिन्दुओं पर सुसंगत हो सकती है—

- (1) हस्तलेख।
- (2) हस्ताक्षर।
- (3) संबंध।
- (4) अधिकार का अस्तित्व।
- (5) रूढ़ि का अस्तित्व।
- (6) उपरोक्त सभी।

174. 'ख' कलकत्ता में एक व्यापारी है, जिसने 'क' को संबोधित पत्र लिखे हैं और ऐसे पत्र प्राप्त किए हैं जो उसके द्वारा लिखे जाने के तात्पर्यित हैं। 'ग' 'ख' का लिपिक है, जिसका कर्तव्य 'ख' के पत्राचार की परीक्षा और फाइलिंग करना था। 'घ' 'ख' का दलाल है, जिसे 'ख' मामूली तौर पर 'क' द्वारा लिखे जाने के तात्पर्यित पत्र इस प्रयोजन से प्रस्तुत करता था कि उस पर उससे परामर्श कर सके। इस प्रश्न पर कि क्या पत्र 'क' के हस्तलेख में है, 'ख', 'ग' और 'घ' की राय सुसंगत है, क्योंकि—

**23A/2A/1 TASHKAND MARG NEAR JK PALACE HOTEL CIVIL
LINES PRAYAGRAJ**

9628088855 , 9307088855

LAW ACADEMY

- (1) 'ख', 'ग' और 'घ' ने 'क' को लिखते देखा।
- (2) 'ख', 'ग' और 'घ' हस्तलेख विशेषज्ञ हैं।
- (3) यद्यपि 'ख', 'ग' और 'घ' ने कभी 'क' को लिखते नहीं देखा, फिर भी वे 'क' के हस्तलेख और हस्ताक्षर से परिचित हैं।
- (4) उपरोक्त में से कोई नहीं।

175. भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा में, डिजिटल हस्ताक्षर के बारे में राय को सुसंगत माना गया है?

- (1) धारा 41(2).
- (2) धारा 113-B.
- (3) धारा 85-A.
- (4) धारा 114-A.

176. किसी व्यक्ति का चरित्र असुसंगत है—

- (1) सिविल मामलों में आरोपित आचरण साबित करने के लिए चरित्र।
- (2) दांडिक मामलों में पूर्व अच्छा चरित्र।
- (3) सिविल मामलों में नुकसानी को प्रभावित करने वाला चरित्र।
- (4) उपरोक्त में से कोई नहीं।

177. सिविल मामलों में, आरोपित आचरण साबित करने के लिए, चरित्र है—

- (1) सुसंगत।
- (2) असुसंगत।
- (3) (1) और (2) दोनों सही हैं।
- (4) (1) और (2) दोनों गलत हैं।

178. चरित्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा कथन सही है?

- (1) नुकसानी की राशि अवधारित करने में, चरित्र सुसंगत है।
- (2) दांडिक मामलों में, अभियुक्त का बुरा चरित्र साबित करने के लिए, उसकी पूर्व दोषसिद्धि का साक्ष्य सुसंगत है।
- (3) दांडिक मामलों में, अभियुक्त का पूर्व अच्छा चरित्र एक सुसंगत तथ्य है।
- (4) दांडिक मामलों में, यह तथ्य कि अभियुक्त का बुरा चरित्र है, असुसंगत है, जब तक यह साक्ष्य न दिया गया हो कि उसका अच्छा चरित्र है, जिस दशा में यह सुसंगत हो जाता है।
- (5) सिविल मामलों में, जब तक चरित्र स्वयं एक विवादायक तथ्य न हो, चरित्र से संबंधित साक्ष्य असुसंगत है।
- (6) उपरोक्त सभी।

**23A/2A/1 TASHKAND MARG NEAR JK PALACE HOTEL CIVIL
LINES PRAYAGRAJ**

9628088855 , 9307088855

LAW ACADEMY

179. दांडिक मामलों में, अभियुक्त का पूर्व अच्छा चरित्र है—

- (1) सुसंगत।
- (2) असुसंगत।
- (3) (1) और (2) दोनों सही हैं।
- (4) (1) और (2) दोनों गलत हैं।

180. निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा कथन सही है?

- (A) किसी अभियुक्त का बुरा चरित्र सुसंगत नहीं है।
 - (B) अभियुक्त अपने अच्छे चरित्र के बारे में साक्ष्य देने के लिए स्वतंत्र है।
 - (C) जब अभियुक्त ने अपना अच्छा चरित्र साबित कर दिया हो, तब उसके बुरे चरित्र के संबंध में साक्ष्य पेश किया जा सकता है।
- (1) (A) और (C) सही हैं।
 - (2) (A) और (B) सही हैं।
 - (3) (B) और (C) सही हैं।
 - (4) उपरोक्त सभी गलत हैं।
 - (5) उपरोक्त सभी सही हैं।

181. निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा कथन विधिक रूप से सही है?

- (1) अभियुक्त का बुरा चरित्र साबित करने के लिए उसकी पूर्व दोषसिद्धि का साक्ष्य सुसंगत है।
 - (2) अभियुक्त की पूर्व दोषमुक्ति का साक्ष्य उसके बुरे चरित्र को असाबित करने के लिए सुसंगत है और वह उसे छोड़ने के लिए पर्याप्त है।
 - (3) जब अभियुक्त के अच्छे चरित्र का साक्ष्य दिया और साबित किया जा चुका हो, तब उसके बुरे चरित्र के संबंध में साक्ष्य दिया जा सकता है।
 - (4) यदि अभियुक्त का बुरा चरित्र विनिश्चय का बिन्दु है, तो यह सुसंगत है।
- (1) केवल 1 और 2।
 - (2) केवल 1 और 3।
 - (3) केवल 1 और 4।
 - (4) केवल 3 और 4।

182. दांडिक मामलों में, अभियुक्त का पूर्व बुरा चरित्र है—

- (1) सुसंगत।
- (2) असुसंगत।
- (3) असुसंगत, जब तक यह साक्ष्य न दिया गया हो कि अभियुक्त का अच्छा चरित्र है, जिस दशा में यह सुसंगत हो जाता है।

**23A/2A/1 TASHKAND MARG NEAR JK PALACE HOTEL CIVIL
LINES PRAYAGRAJ**

9628088855 , 9307088855

LAW ACADEMY

(4) उपरोक्त सभी गलत हैं।

183. 'क' के विरुद्ध अभिकथन यह है कि उसने 'ख' को कुत्ता, मूर्ख, कचरा और खूनी कहकर गाली देते हुए, शांति भंग के प्रकोपन के आशय से, आशयपूर्वक उसका अपमान किया। 'क' के विरुद्ध विचारण में, यह तथ्य कि 'क' शांति भंग के प्रकोपन के आशय से अन्य व्यक्तियों को गाली देकर आशयपूर्वक अपमानित करने का आदी है, है—

(1) असुसंगत।

(2) सुसंगत।

(3) न्यायालय के विवेकाधिकार पर निर्भर है।

(4) मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर।

184. 'क' पर चोरी के किए जाने के लिए अभियोजन किया जाता है। निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा कथन असुसंगत है?

(1) 'क' अच्छे चरित्र का है।

(2) 'क' बुरे चरित्र का है।

(3) 'क' घटना की उसी रात फरार हो गया था।

(4) घटना से एक दिन पूर्व, 'क' एक कुख्यात व्यक्ति से बात कर रहा था जो चुराई गई सम्पत्ति खरीदने का आदी था; जिसे 'क' चोरियाँ करने की अपनी भावी योजनाएँ प्रकट कर रहा था; और वह ताले और दरवाज़े तोड़ने के लिए औज़ार प्राप्त कर रहा था।

185. एक साक्षी से उसकी प्रति-परीक्षा में पूछा जाता है कि क्या वह किसी बलात्संग मामले में दोषसिद्ध और दंडित किया गया था, जिससे उसने इन्कार किया। क्या उसकी पूर्व दोषसिद्धि और दंड को साक्ष्य द्वारा साबित किया जा सकता है?

(1) यह साक्ष्य में ग्राह्य नहीं है।

(2) यह साक्ष्य में ग्राह्य है।

(3) यह न्यायालय के विवेकाधिकार पर निर्भर है।

(4) यह मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर है।

186. 'क' ने, मत्त अवस्था में, अपनी कार को तेज़ गति से उतावलेपन और उपेक्षा से चलाते हुए, 'ख' की मृत्यु कारित की। 'क' के विरुद्ध दायर एक दावे में, प्रतिकर के लिए कौन-सा तथ्य सुसंगत नहीं है?

(1) 'क' अपना वाहन उतावलेपन, उपेक्षा से और तेज़ गति से चलाने का आदी है; और प्रश्नगत घटना से पूर्व, उसने अपना वाहन उतावलेपन, उपेक्षा से और तेज़ गति से चलाया।

(2) मृतक 'ख' 28 वर्ष का एक स्वस्थ युवक था।

(3) मृतक 'ख' के आश्रित उसकी माता, पत्नी और पुत्री हैं।

(4) मृतक 'ख' एक नायब तहसीलदार था और उसका वेतन 18,000 रुपये प्रति माह था।

187. चरित्र का अर्थ आचरण और ख्याति आदि है, जैसा कि साक्ष्य अधिनियम की धारा 55 में परिभाषित है। निम्नलिखित कथनों में से, कौन-सा सर्वाधिक सही उत्तर है?

**23A/2A/1 TASHKAND MARG NEAR JK PALACE HOTEL CIVIL
LINES PRAYAGRAJ**

9628088855 , 9307088855

LAW ACADEMY

(1) साक्ष्य केवल साधारण ख्याति और साधारण प्रकृति के संबंध में पेश किया जा सकता है, न कि उन विशिष्ट कार्यों के संबंध में जिनसे ख्याति या प्रकृति दर्शाई गई थी।

(2) बुरा चरित्र साबित करने के लिए, दोषसिद्धि के संबंध में साक्ष्य पेश किया जा सकता है।

(3) बुरा या अच्छा चरित्र साबित करने के लिए, ख्याति और प्रकृति के संबंध में साक्ष्य सुसंगत है।

(1) 1, 2 और 3 सही हैं।

(2) 1, 2 और 3 गलत हैं।

(3) केवल 1 और 2 सही हैं।

(4) केवल 2 और 3 सही हैं।

188. न्यायालय किसकी न्यायिक अवेक्षा नहीं करेगा—

(1) भारत के राज्यक्षेत्र में प्रवृत्त सभी विधियाँ।

(2) भारतीय सेना, नौसेना या वायुसेना के लिए युद्ध संबंधी अनुच्छेद।

(3) विदेशी राज्यक्षेत्रों में प्रवृत्त सभी विधियाँ।

(4) भारत सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त प्रत्येक राज्य या प्रभुसत्ताधारी का अस्तित्व, हक और राष्ट्रीय ध्वज।

189. निम्नलिखित तथ्यों में से, न्यायालय किसकी न्यायिक अवेक्षा नहीं करेगा—

(1) विदेशी राज्यक्षेत्रों में प्रवृत्त सभी विधियाँ।

(2) समाचारपत्रों में प्रकाशित तथ्य।

(3) ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड के संयुक्त राज्य के तत्समय प्रभुसत्ताधारी का राज्यारोहण और निज-हस्ताक्षर।

(4) भारतीय सेना और पाकिस्तानी सेना के बीच युद्ध।

(5) (1) और (2) दोनों।

(6) (3) और (4) दोनों।

190. "न्यायालय न्यायिक अवेक्षा करेगा" वाक्यांश के संबंध में, कौन-सा कथन गलत है?

(1) भारत के राज्यक्षेत्र में प्रवृत्त सभी विधियाँ।

(2) समय के विभाजन, विश्व के भौगोलिक विभाजन, राजपत्र में अधिसूचित लोक त्योहार, उपवास और अवकाश।

(3) अन्य न्यायालयों द्वारा अभिलिखित साक्षियों के कथन।

(4) वे तथ्य, जिनकी न्यायालय न्यायिक अवेक्षा करेगा, साबित किए जाने की आवश्यकता नहीं है।

191. "किसी ऐसे तथ्य को, जिसकी न्यायालय न्यायिक अवेक्षा करेगा, साबित किए जाने की आवश्यकता नहीं है।" निम्नलिखित उत्तरों में से, कौन-सा सही है?

1. भारत के राज्यक्षेत्र में प्रवृत्त सभी विधियाँ।

**23A/2A/1 TASHKAND MARG NEAR JK PALACE HOTEL CIVIL
LINES PRAYAGRAJ**

9628088855 , 9307088855

LAW ACADEMY

2. भारत सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त प्रत्येक राज्य या प्रभुसत्ताधारी का अस्तित्व, हक और राष्ट्रीय ध्वज।
3. विशेषज्ञों की राय।
4. अभियुक्त का पूर्व बुरा आचरण।
5. स्वीकृतियाँ और संस्वीकृतियाँ।

6. राजपत्र में अधिसूचित लोक त्योहार, उपवास और अवकाश।

(1) न्यायालय 1, 2 और 6 की न्यायिक अवेक्षा करेगा।

(2) न्यायालय 3, 4 और 5 की न्यायिक अवेक्षा करेगा।

(3) न्यायालय 1, 2 और 3 की न्यायिक अवेक्षा करेगा।

(4) न्यायालय 4, 5 और 6 की न्यायिक अवेक्षा करेगा।

192. निम्नलिखित कथनों में से, कौन-सा कथन भारतीय साक्ष्य अधिनियम के मुख्य सिद्धांतों द्वारा समाविष्ट नहीं है?

- (1) सभी मामलों में, सर्वोत्तम साक्ष्य दिया जाना चाहिए।
- (2) सभी मामलों में, अनुश्रुत साक्ष्य ग्राह्य है।
- (3) साक्ष्य वाद या कार्यवाही की विषय-वस्तु की सीमा तक ही सीमित होना चाहिए।
- (4) चूँकि अनुश्रुत साक्ष्य अच्छा साक्ष्य नहीं है, यह साक्ष्य में अग्राह्य है।
- (5) साक्ष्य विधि कोई सारवान् विधि नहीं है। यह प्रक्रियात्मक विधि की एक सहायक शाखा है।

193. मौखिक साक्ष्य का होना अपेक्षित है—

- (1) प्रत्यक्ष।
- (2) प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों।
- (3) अनुश्रुत।
- (4) प्राथमिक।
- (5) प्रत्येक मामले में, परिस्थितिजन्य।

194. निम्नलिखित में से, कौन-सा तथ्य सही नहीं है?

- (1) 'क' ने 'ख' को देखा, यह एक तथ्य है।
- (2) 'क' ने गुलाब के फूल को सूँघा, यह एक तथ्य है।
- (3) 'क' ने 'ख' को गाली दी, यह एक तथ्य है।
- (4) 'क' की कोई निश्चित ख्याति है, यह तथ्य नहीं है।
- (5) 'क' ने आपराधिक षड्यंत्र के संबंध में बातचीत सुनी, यह एक तथ्य है।
- (6) आबकारी निरीक्षक ने शराब का परीक्षण किया, यह एक तथ्य है।

LAW ACADEMY

195. 'क' 'ख' को सूचित करता है कि उसने 'य' से सुना था कि 'ज' ने कुछ दिन पूर्व 'ग' की हत्या की है। न्यायालय में साक्षी के रूप में परीक्षित किए जाने पर 'ख' का साक्ष्य किस रूप में माना जाएगा :-

- (1) प्रत्यक्ष साक्ष्य
- (2) अनुश्रुत साक्ष्य
- (3) परिस्थितिजन्य साक्ष्य
- (4) विशेषज्ञ साक्ष्य

196. निम्नलिखित कथनों में से, कौन-सा कथन सही नहीं है?

- (1) वे तथ्य जो अन्यथा सुसंगत नहीं हैं, सुसंगत हो जाते हैं।
- (2) किसी सह-अपराधी द्वारा की गई संस्वीकृति सुसंगत और ग्राह्य है। किन्तु सह-अपराधी का साक्ष्य अन्य स्वतंत्र साक्ष्य द्वारा संपुष्ट होना चाहिए।
- (3) किसी भी परिस्थिति में, अनुश्रुत साक्ष्य साक्ष्य में ग्राह्य नहीं है। इसका कोई अपवाद नहीं है।
- (4) विवाह के दौरान जन्म किसी बालक की धर्मजता का निश्चयक सबूत है, जब तक यह न दर्शाया जाए कि विवाह के पक्षकारों की एक-दूसरे तक पहुँच नहीं थी।

197. "अनुश्रुत साक्ष्य कोई साक्ष्य नहीं है।" किन्तु, इस नियम के कुछ अपवाद हैं, अर्थात्—

- (1) स्वीकृति (admission)।
- (2) संस्वीकृति (confession)।
- (3) रेस जेस्टे (res gestae)।
- (4) मृत्युकालिक कथन (dying declaration)।
- (5) उपरोक्त सभी।

198. जहाँ कोई दस्तावेज़ कई भागों में निष्पादित किया जाता है, वहाँ प्रत्येक भाग दस्तावेज़ का है।

- (1) द्वितीयक साक्ष्य।
- (2) प्राथमिक साक्ष्य।
- (3) अप्रत्यक्ष साक्ष्य।
- (4) द्वितीयक और प्राथमिक दोनों साक्ष्य।

199. 'प्राथमिक साक्ष्य' की परिधि में आता/आते है/हैं।

- (1) स्वयं दस्तावेज़ जो न्यायालय के निरीक्षण के लिए प्रस्तुत किए गए हैं।
- (2) दस्तावेज़ों की प्रमाणित प्रतियाँ।
- (3) दस्तावेज़ों की तुलित प्रतियाँ।

**23A/2A/1 TASHKAND MARG NEAR JK PALACE HOTEL CIVIL
LINES PRAYAGRAJ**

9628088855 , 9307088855

LAW ACADEMY

(4) मूल से यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा बनाई गई प्रतियाँ, जो स्वयं में प्रति की यथार्थता सुनिश्चित करती हैं, और ऐसी प्रतियों से तुलित प्रतियाँ।

200. निम्नलिखित में से, कौन एक प्राथमिक साक्ष्य है?

- (1) स्वयं दस्तावेज़ जो न्यायालय के निरीक्षण के लिए प्रस्तुत किए गए हैं।
- (2) दस्तावेज़ों की फोटोस्टेट प्रतियाँ।
- (3) मूल से तैयार की गई प्रतियाँ।
- (4) दस्तावेज़ों की प्रमाणित प्रतियाँ।
- (5) किसी चश्मदीद साक्षी का मौखिक कथन।

201. निम्नलिखित में से, किस प्रकार का साक्ष्य बेहतर साक्ष्य माना जाता है?

- (1) प्रत्यक्ष साक्ष्य
- (2) दस्तावेज़ी साक्ष्य
- (3) मौखिक साक्ष्य
- (4) कालबाधित सबूत और अनुश्रुत साक्ष्य
- (5) (1) और (2) दोनों
- (6) (3) और (4) दोनों।

202. किसी दस्तावेज़ की अंतर्वस्तु साबित करने के लिए किस प्रकार का साक्ष्य अपेक्षित है?

- (1) प्राथमिक और द्वितीयक साक्ष्य।
- (2) प्राथमिक साक्ष्य।
- (3) द्वितीयक साक्ष्य।
- (4) उच्चतर द्वितीयक साक्ष्य।

203. जब किसी निश्चित दस्तावेज़ की कई मूल प्रतियाँ तैयार की गई हों, तब उसे साबित करने के लिए,

- (1) केवल एक प्रति साबित करना पर्याप्त है।
- (2) यह अपेक्षित है कि सभी प्रतियाँ साबित की जानी चाहिए।
- (3) यह पर्याप्त है यदि ऐसे दस्तावेज़ की छुपाई साबित की जाए।
- (4) उपरोक्त में से कोई नहीं।

204. द्वितीयक साक्ष्य नहीं है।

- (1) किसी मूल दस्तावेज़ की प्रमाणित प्रति।
- (2) किसी प्रति से तैयार की गई प्रति।
- (3) तुलित प्रति।

**23A/2A/1 TASHKAND MARG NEAR JK PALACE HOTEL CIVIL
LINES PRAYAGRAJ**

9628088855 , 9307088855

LAW ACADEMY

(4) यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा तैयार की गई प्रति।

205. एक टाइपराइटर पर, एक पत्र उसकी कार्बन प्रतियों सहित तैयार किया गया। पहले पत्र पर, विभागाध्यक्ष ने अपने हस्ताक्षर किए। अन्य कार्बन प्रतियाँ हैं—

- (1) द्वितीयक साक्ष्य
- (2) प्राथमिक साक्ष्य
- (3) मौखिक साक्ष्य
- (4) अनुश्रुत साक्ष्य।

206. मूल विक्रय-विलेख और उसका फोटोग्राफ साबित किए गए हैं, किन्तु इसकी मूल से तुलना नहीं की गई थी। इस संदर्भ में, फोटोग्राफ है—

- (1) प्रत्यक्ष साक्ष्य।
- (2) प्राथमिक साक्ष्य।
- (3) द्वितीयक साक्ष्य।
- (4) महत्वपूर्ण साक्ष्य।

207. जब किसी दस्तावेज़ की कई प्रतियाँ तैयार की जाती हैं और मूल से तुलित और संशोधित की जाती हैं, तब प्रत्येक प्रति है—

- (1) मूल दस्तावेज़ का द्वितीयक साक्ष्य।
- (2) मूल दस्तावेज़ का प्राथमिक साक्ष्य।
- (3) मूल दस्तावेज़ का प्रत्यक्ष साक्ष्य।
- (4) मूल दस्तावेज़ का अनुश्रुत साक्ष्य।

208. प्रति तैयार की गई थी किन्तु इसकी मूल से तुलना नहीं की गई थी। ऐसी प्रति है—

- (1) द्वितीयक साक्ष्य।
- (2) प्राथमिक साक्ष्य।
- (3) साक्ष्य में अग्राह्य।
- (4) प्राकृतिक साक्ष्य।

209. द्वितीयक साक्ष्य में क्या सम्मिलित हैं?

- (1) प्रमाणित प्रतियाँ।
- (2) मूल से तैयार या तुलित प्रतियाँ।
- (3) दस्तावेज़ों के प्रतिप्रति (counter parts)।
- (4) मूल से यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा बनाई गई प्रतियाँ जो स्वयं में प्रति की यथार्थता सुनिश्चित करती हैं, और ऐसी प्रतियों से तुलित प्रतियाँ।
- (5) उपरोक्त सभी।

**23A/2A/1 TASHKAND MARG NEAR JK PALACE HOTEL CIVIL
LINES PRAYAGRAJ**

9628088855 , 9307088855

LAW ACADEMY

(6) उपरोक्त में से कोई नहीं।

210. किसी दस्तावेज़ की प्रमाणित प्रति किसकी परिधि में आती है—

- (1) प्रत्यक्ष साक्ष्य।
- (2) प्राथमिक साक्ष्य।
- (3) द्वितीयक साक्ष्य।
- (4) अनुश्रुत साक्ष्य।

211. किस परिस्थिति में, किसी निश्चित दस्तावेज़ की अंतर्वस्तु के संबंध में द्वितीयक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया जा सकता?

- (1) जब मूल दस्तावेज़ खो गया हो।
- (2) जब मूल दस्तावेज़ विरोधी पक्षकार के कब्जे और शक्ति में हो।
- (3) जब मूल दस्तावेज़ ऐसी प्रकृति का हो कि वह आसानी से जंगम न हो।
- (4) जब मूल दस्तावेज़ साक्ष्य में अग्राह्य हो।

212. किसी दस्तावेज़ की अंतर्वस्तु का मौखिक विवरण जो किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा दिया गया हो जिसने उसे स्वयं देखा है, है—

(1) द्वितीयक साक्ष्य।

(1) जब मूल दस्तावेज़ खो गया हो।

(2) प्राथमिक साक्ष्य।

(4) प्रत्यक्ष साक्ष्य।

213. किन परिस्थितियों में, द्वितीयक साक्ष्य प्रस्तुत किया जा सकता है?

(1) जब मूल नष्ट या खो गया हो।

(2) जब मूल विरोधी पक्षकार के कब्जे में हो।

(3) जब मूल ऐसी प्रकृति का हो कि वह आसानी से जंगम न हो।

214. किसी खोए हुए दस्तावेज़ के तथ्य को साबित करने के लिए द्वितीयक साक्ष्य कब दिया जा सकता है?

(1) जब वह तथ्य स्वीकृत और सही हो।

(2) जब यह साबित हो कि मूल दस्तावेज़ खो गया है।

(3) जब मूल दस्तावेज़ से तुलित प्रति न्यायालय में प्रस्तुत की जाए।

(4) जब मूल दस्तावेज़ की फोटोस्टेट प्रति न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की जाए।

215. किस मामले में, किसी दस्तावेज़ की अंतर्वस्तु का कोई द्वितीयक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया जा सकता?

(1) जब मूल खो गया हो।

**23A/2A/1 TASHKAND MARG NEAR JK PALACE HOTEL CIVIL
LINES PRAYAGRAJ**

9628088855 , 9307088855

LAW ACADEMY

(2) जब मूल एक लोक दस्तावेज़ हो।

(4) जब मूल साक्ष्य में अग्राह्य हो।

214. किसी खोए हुए दस्तावेज़ के तथ्य को साबित करने के लिए द्वितीयक साक्ष्य कब दिया जा सकता है?

216. किसी दस्तावेज़ की अंतर्वस्तु का द्वितीयक साक्ष्य नहीं दिया जा सकता, जब—

(1) मूल दस्तावेज़ उस पक्षकार के कब्जे या शक्ति में है जो उस दस्तावेज़ की अंतर्वस्तु साबित करना चाहता है।

(2) मूल दस्तावेज़ उस व्यक्ति की पहुँच से बाहर है जो दस्तावेज़ की अंतर्वस्तु साबित करना चाहता है।

(3) मूल दस्तावेज़ उस व्यक्ति के कब्जे या शक्ति में है जिसके विरुद्ध दस्तावेज़ को साबित किया जाना चाहा गया है।

217. किसी दस्तावेज़ की अंतर्वस्तु से संबंधित, मौखिक स्वीकृतियाँ सुसंगत हैं जब—

(4) उपरोक्त में से कोई नहीं।

(1) प्रस्तुत दस्तावेज़ स्वीकार किया गया हो।

(1) प्रस्तुत दस्तावेज़ स्वीकार किया गया हो।

(2) प्रस्तुत दस्तावेज़ अविवादित हो।

(3) पक्षकार दस्तावेज़ की अंतर्वस्तु साबित करने के लिए द्वितीयक साक्ष्य प्रस्तुत करने का अपना अधिकार साबित करता है।

(4) उपरोक्त में से कोई नहीं।

218. भारतीय साक्ष्य अधिनियम की कौन-सी धारा इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों से संबंधित साक्ष्य और उनकी ग्राह्यता के बारे में विशेष उपबंधों के संबंध में उपबंध करती है?

(1) धारा 47-A

(2) धारा 62 और 63

(3) धारा 66

(4) धारा 67-A

219. मोबाइल कॉल के कॉल विवरण रिपोर्ट (CDR) साबित करने के लिए, किस धारा की शर्त पूरी की जानी है?

(1) धारा 61 of Bharatiya Sakshya Adhiniyam, 2023

(2) धारा 70 of Bharatiya Sakshya Adhiniyam, 2023

(3) धारा 63 of Bharatiya Sakshya Adhiniyam, 2023

(4) धारा 67 of Bharatiya Sakshya Adhiniyam, 2023

**23A/2A/1 TASHKAND MARG NEAR JK PALACE HOTEL CIVIL
LINES PRAYAGRAJ**

9628088855 , 9307088855

LAW ACADEMY

220. भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 67 के अधीन, यदि किसी दस्तावेज़ का विधि द्वारा अनुप्रमाणित होना अपेक्षित है, तो उसे साक्ष्य के रूप में तब तक उपयोग नहीं किया जाएगा जब तक उसके निष्पादन को साबित करने के प्रयोजन से कम से कम को न बुलाया गया हो, यदि कोई अनुप्रमाणक साक्षी जीवित हो, और न्यायालय की आदेशिका के अधीन हो और साक्ष्य देने में समर्थ हो।

- (1) सभी अनुप्रमाणक साक्षी।
- (2) दोनों अनुप्रमाणक साक्षी।
- (3) अनुप्रमाणक साक्षियों में से एक।
- (4) कोई अन्य व्यक्ति।

221. किसी रजिस्ट्रीकृत वसीयत के निष्पादन को साबित करने के लिए, न्यायालय में कम से कम कितने साक्षियों को बुलाया और परीक्षित किया जाना अपेक्षित है?

- (1) अनुप्रमाणक साक्षियों में से कोई एक।
- (2) अनुप्रमाणक साक्षियों में से कोई दो।
- (3) रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी/रजिस्ट्रार।
- (4) वसीयत का टाइपिस्ट।

222. जब कोई पक्षकार स्वयं किसी अनुप्रमाणित दस्तावेज़ के निष्पादन को स्वीकार करता है, तब इस दस्तावेज़ को साबित करने के लिए—

- (1) कम से कम एक अनुप्रमाणक साक्षी अपेक्षित है।
- (2) एक अन्य साक्षी अपेक्षित है।
- (3) पक्षकार का साक्ष्य उसके निष्पादन का पर्याप्त सबूत होगा।
- (4) मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर।

223. निम्नलिखित में से, कौन-सा दस्तावेज़ लोक दस्तावेज़ नहीं है?

- (1) पुलिस चालान।
- (2) किसी न्यायालय का निर्णय।
- (3) वचनपत्र और उसकी रसीद।
- (4) राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना।

224. निम्नलिखित में से, कौन-सा दस्तावेज़ लोक दस्तावेज़ नहीं है?

- (1) जिला न्यायालय का निर्णय।
- (2) रजिस्ट्रीकृत विक्रय-विलेख।
- (3) अरजिस्ट्रीकृत पारिवारिक विभाजन-विलेख।
- (4) तहसीलदार का आदेश।

225. निम्नलिखित दस्तावेज़ों में से, कौन-सा दस्तावेज़ लोक दस्तावेज़ नहीं है?

**23A/2A/1 TASHKAND MARG NEAR JK PALACE HOTEL CIVIL
LINES PRAYAGRAJ**

9628088855 , 9307088855

LAW ACADEMY

- (1) गिरफ्तारी का वारंट।
- (2) समन।
- (3) न्यायालय का निर्णय।
- (4) वसीयत।
- (5) पोस्टमार्टम रिपोर्ट।
- (6) पुलिस द्वारा तैयार पंचनामा।

226. निम्नलिखित लोक दस्तावेज़/दस्तावेज़ है/हैं—

- (1) प्रभुसत्ताधारी प्राधिकारी के प्रभुसत्तात्मक कार्यों का गठन करने वाले दस्तावेज़।
- (2) पदीय निकायों और अधिकरणों के कार्यों का गठन करने वाले दस्तावेज़।
- (3) प्राइवेट दस्तावेज़ों के किसी राज्य में रखे गए लोक अभिलेख।
- (4) उपरोक्त सभी।

227. लोक दस्तावेज़ों के संबंध में कौन-सा कथन सही है?

- (A) न्यायालय का अभिलेख लोक दस्तावेज़ों की परिधि में आता है।
 - (B) लोक दस्तावेज़ों की अंतर्वस्तु साबित करने के लिए, उनकी प्रमाणित प्रतियाँ प्रस्तुत की जा सकती हैं।
 - (C) लोक दस्तावेज़ों की प्रमाणित प्रतियाँ साक्ष्य में अग्राह्य हैं।
 - (D) प्रशासनिक अधिकरणों, प्राधिकारियों और स्थानीय निकायों के दस्तावेज़ लोक दस्तावेज़ नहीं हैं।
- (1) (A) और (B) सही हैं।
 - (2) (C) और (D) सही हैं।
 - (3) (B) और (C) सही हैं।
 - (4) (A) और (D) सही हैं।

228. किसी लोक दस्तावेज़ की प्रमाणित प्रति पर, निम्नलिखित लगाया/उल्लिखित/किया जाना चाहिए—

- (1) तिथि
- (2) मुहर
- (3) हस्ताक्षर
- (4) उपरोक्त सभी।

229. किस प्रकार के साक्ष्य द्वारा, कोई लोक दस्तावेज़ साबित किया जा सकता है?

- (1) मौखिक साक्ष्य द्वारा।
- (2) प्रमाणित प्रति द्वारा।

**23A/2A/1 TASHKAND MARG NEAR JK PALACE HOTEL CIVIL
LINES PRAYAGRAJ**

9628088855 , 9307088855

LAW ACADEMY

(3) नकल लिपिक या नकल अनुभाग के सक्षम प्रभारी अधिकारी के साक्ष्य द्वारा।

(4) न्यायाधीश के विवेकाधिकार पर निर्भर।

230. लोक दस्तावेज़ कैसे साबित किए जाते हैं?

(1) मौखिक साक्ष्य द्वारा

(2) प्रमाणित प्रतियों द्वारा

(3) नकल विभाग के प्रभारी अधिकारी के साक्ष्य द्वारा

(4) उस नकल-लिपिक के साक्ष्य द्वारा जिसने प्रमाणित प्रति तैयार की

(5) उपरोक्त सभी।

231. विधानसभा की कार्यवाहियाँ किसके द्वारा साबित की जा सकती हैं?

(1) राज्य के विधि सचिव द्वारा।

(2) राज्य सरकार द्वारा मुद्रित प्रतियों से।

(3) राजकीय अधिवक्ता द्वारा।

(4) उपरोक्त में से कोई नहीं।

232. प्रश्न यह है कि क्या 'क' राजस्थान उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है? यदि वह उस उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में कार्य कर रहा है, तो उसका नियुक्ति का वारंट—

(1) साबित किया जाना अपेक्षित है

(2) साबित किया जाना अपेक्षित नहीं है

(3) सुसंगत साक्ष्य

(4) मौखिक साक्ष्य दिया जाना चाहिए।

233. भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा के अधीन, इलेक्ट्रॉनिक करारों के संबंध में उपधारणा की जाती है?

(1) धारा 81-A.

(2) धारा 85

(3) धारा 90-A.

(4) धारा 113-B.

234. भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा/धाराओं में इलेक्ट्रॉनिक करारों, इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों और डिजिटल हस्ताक्षरों, और डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्रों के बारे में उपधारणाएँ उपबंधित की गई हैं?

(1) धारा 85

(2) धारा 86

(3) धारा 87

**23A/2A/1 TASHKAND MARG NEAR JK PALACE HOTEL CIVIL
LINES PRAYAGRAJ**

9628088855 , 9307088855

LAW ACADEMY

(4) उपरोक्त सभी।

235. यदि कोई निश्चित दस्तावेज़ समुचित अभिरक्षा से प्रस्तुत किया जाता है, जो 'क' के हस्तलेख में होना तात्पर्यित है। न्यायालय यह उपधारणा कर सकता है कि यह दस्तावेज़ 'क' के हस्तलेख में है, यदि यह दस्तावेज़ वर्ष पुराना होना तात्पर्यित है या साबित होता है।

(1) 10 वर्ष।

(2) 15 वर्ष।

(3) 30 वर्ष।

(4) 100 वर्ष।

236. किसी दस्तावेज़ को साबित करने के लिए अनुप्रमाणक साक्षी को बुलाना कब आवश्यक नहीं है?

(1) जब दस्तावेज़ तीस वर्ष पुराना हो।

(2) जब दस्तावेज़ एक वसीयत हो।

(3) जब दस्तावेज़ एक विक्रय-विलेख हो।

(4) जब दस्तावेज़ एक दान-विलेख हो।

237. भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 92 के अधीन, 30 वर्ष की अवधि किससे गिनी जाती है?

(1) जब प्रश्नगत दस्तावेज़ न्यायालय में प्रस्तुत किया जाता है।

(2) जब प्रश्नगत दस्तावेज़ पर निर्भरता की जाती है।

(3) वह तिथि जिस तिथि को प्रश्नगत दस्तावेज़ साक्ष्य में पेश किया जाता है, जब उसकी विधिमान्यता विवाद्यक बिन्दु है।

(4) उपरोक्त सभी।

238. किस प्रकार का दस्तावेज़ स्वयं-सिद्ध दस्तावेज़ माना जाता है?

(1) 20 वर्ष पूर्व निष्पादित दस्तावेज़।

(2) 30 वर्ष पूर्व निष्पादित दस्तावेज़।

(3) 50 वर्ष पूर्व निष्पादित दस्तावेज़।

(4) 100 वर्ष पूर्व निष्पादित दस्तावेज़।

239. भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 92 के स्पष्टीकरण के अनुसार, दस्तावेज़ समुचित अभिरक्षा में तब कहे जाते हैं, जब—

(1) वे उस स्थान पर हैं जिसमें वे स्वाभाविक रूप से होंगे।

(2) वे उस व्यक्ति की देखरेख में हैं जिसके पास वे स्वाभाविक रूप से होंगे।

(3) यह साबित हो कि उनका उद्गम वैध था।

**23A/2A/1 TASHKAND MARG NEAR JK PALACE HOTEL CIVIL
LINES PRAYAGRAJ**

9628088855 , 9307088855

LAW ACADEMY

(4) उपरोक्त सभी।

240. भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 92 के अधीन, उपधारणा करने के लिए, दस्तावेजों का होना अपेक्षित है—

- (1) 10 वर्ष पुराना।
- (2) 20 वर्ष पुराना।
- (3) 30 वर्ष पुराना।
- (4) 50 वर्ष पुराना।

241. भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 93 के अधीन, न्यायालय द्वारा इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों के बारे में उपधारणा की जाती है। ऐसा इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख होना चाहिए—

- (1) पाँच वर्ष पुराना।
- (2) दस वर्ष पुराना।
- (3) पन्द्रह वर्ष पुराना।
- (4) बीस वर्ष पुराना।

242. निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा कथन सही है?

- (1) धारा 90-A provides presumption as to electronic records five years old.
- (2) जब दोनों प्रकार के साक्ष्य हों, अर्थात्, दस्तावेजी और मौखिक, तो दस्तावेजी साक्ष्य को अधिमान दिया जाएगा।
- (3) धारा 91 is applicable to both types of documents, namely bilateral and unilateral.
- (4) उपरोक्त सभी।

243. एक लिखित संविदा द्वारा, 'क' सहमत होता है कि वह 31 मई, 2024 को या उससे पूर्व 'ख' को 25,000 रुपये की राशि का भुगतान करेगा। यह तथ्य कि उसी क्षण, एक मौखिक संविदा भी की गई थी कि यह राशि 15 अगस्त, 2024 तक नहीं दी जाएगी। इन परिस्थितियों में, उक्त मौखिक संविदा—

- (1) साबित नहीं की जा सकती।
- (2) साबित की जा सकती है।
- (3) साबित की जा सकती है या नहीं, यह न्यायालय के विवेकाधिकार पर निर्भर है।
- (4) उक्त तीनों कथन गलत हैं।

244. निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा कथन गलत है?

- (1) मौखिक साक्ष्य प्रत्यक्ष होना चाहिए।
- (2) सभी तथ्यों और दस्तावेजों की अंतर्वस्तु मौखिक साक्ष्य द्वारा साबित की जा सकती है।
- (3) स्वीकृत तथ्यों को साबित करने की आवश्यकता नहीं है।

**23A/2A/1 TASHKAND MARG NEAR JK PALACE HOTEL CIVIL
LINES PRAYAGRAJ**

9628088855 , 9307088855

LAW ACADEMY

(4) वे तथ्य, जिनकी न्यायालय न्यायिक अवेक्षा करते हैं, साबित किए जाने की आवश्यकता नहीं है।

245. किसी दस्तावेज़ के बारे में, मौखिक साक्ष्य दिया जा सकता है, जब—

(1) संविदा स्वेच्छा से लिखित में की गई थी, और जिसका विधिक रूप से लिखित में किया जाना अपेक्षित नहीं था।

(2) संविदा में, उसकी सभी शर्तें अभिलिखित नहीं की गई हैं।

(3) दस्तावेज़ कुछ विषय-वस्तुओं पर मौन है।

(4) साक्ष्य प्रथा और रूढ़ि के संबंध में है।

(5) किसी तथ्य के बारे में दिया गया साक्ष्य प्रश्नगत दस्तावेज़ को अवैध बना देगा।

(6) उपरोक्त सभी।

246. 'क' एक वर्ष के लिए 'ख' का आवास किराए पर लेता है और एक कार्ड देता है जिस पर लिखा है, "कमरे, 200 रुपये प्रति माह"। 'क', एक मौखिक करार साबित करने के लिए, मौखिक साक्ष्य देता है कि इन शर्तों में आंशिक भोजन सम्मिलित था। यह साक्ष्य है—

(1) धारा 92 के अधीन ग्राह्य

(2) धारा 92 के अधीन अग्राह्य

(3) असुसंगत

(4) धारा 91 के अधीन ग्राह्य

(5) धारा 93 के अधीन ग्राह्य।

247. 'क', एक विक्रेता, ने 'ख', एक क्रेता, के साथ एक घोड़े को 9,000 रुपये या 10,000 रुपये में बेचने की लिखित संविदा की। यह दर्शाने के लिए कि कौन-सी कीमत दी जानी थी—

(1) पक्षकारों का पूर्व आचरण और चरित्र सुसंगत है।

(2) मौखिक साक्ष्य ग्राह्य है।

(3) मौखिक साक्ष्य ग्राह्य नहीं है।

(4) उपरोक्त में से कोई नहीं।

248. निम्नलिखित मामलों में से, किसी अस्पष्टता को स्पष्ट करने के लिए, किसमें साक्ष्य दिया जा सकता है?

(1) जब किसी लिखत में कुछ रिक्त स्थान छोड़े गए हों, तो विक्रेता अपने साक्ष्य द्वारा रिक्त स्थानों के बारे में स्पष्टीकरण दे सकता है।

(2) किसी विलेख में, विक्रेता द्वारा यह उल्लिखित किया गया है कि उसका भूखंड मंडोर में स्थित है, जबकि, उसका भूखंड जोधपुर में स्थित है, न कि मंडोर में, जिस भूखंड पर विक्रेता का विक्रय-विलेख के निष्पादन की तिथि से कब्ज़ा और स्वामित्व का अधिकार है।

LAW ACADEMY

(3) विक्रय-विलेख में, विक्रेता ने जोधपुर में स्थित अपना 40' x 70' मापने वाला भूखंड क्रेता को बेचा था; और विक्रेता का जोधपुर में उसी माप के एक भूखंड पर कब्ज़ा है। विक्रेता यह साक्ष्य देना चाहता है कि उसने पाली मारवाड़ में स्थित अपना भूखंड बेचा था।

(4) विक्रेता ने विक्रय-विलेख में उल्लेख किया है कि उसने जोधपुर में स्थित अपना भूखंड 8 लाख रुपये या 10 लाख रुपये के प्रतिफल में बेचा था।

249. मौखिक साक्ष्य दिया जा सकता है, जब—

- (1) किसी विक्रय-विलेख में रिक्त स्थान छोड़े गए हों।
- (2) दस्तावेज़ में गुप्त दोष हो, न कि उसमें प्रत्यक्ष दोष हो।
- (3) 'क' 'ख' को, 2,000 रुपये में, "मेरा सफेद घोड़ा" बेचने को सहमत होता है। 'क' के पास दो सफेद घोड़े हैं। ऐसे तथ्यों का साक्ष्य दिया जा सकता है जो दर्शाते हैं कि उनमें से कौन-सा अभिप्रेत था।
- (4) (2) और (3) दोनों
- (5) (1) और (2) दोनों।

250. धारा 101, भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अधीन, साक्ष्य दिया जा सकता है, यदि—

- (1) दस्तावेज़ की लिपि अपठनीय या सामान्यतया बोधगम्य न हो।
- (2) विदेशी, अप्रचलित, तकनीकी, स्थानीय और प्रांतीय अभिव्यक्तियाँ प्रयुक्त की गई हों।
- (3) संक्षिप्ताक्षर और शब्द किसी विशिष्ट अर्थ में प्रयुक्त किए गए हों।
- (4) उपरोक्त सभी।

251. भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अधीन, जब कोई व्यक्ति किसी तथ्य का अस्तित्व साबित करने के लिए आबद्ध है, तो यह कहा जाता है कि.....

- (1) सबूत का भार उस व्यक्ति पर है
- (2) उसे खंडन में अपना भार उन्मोचित करना है
- (3) (1) और (2) दोनों विकल्प
- (4) इनमें से कोई विकल्प नहीं

252. सबूत के भार का अर्थ है—

- (1) पक्षकार द्वारा सभी तथ्यों का अस्तित्व साबित करना या अपना मामला स्थापित करना
- (2) जो कोई किसी न्यायालय से किसी विधिक अधिकार या दायित्व के बारे में, जो उन तथ्यों के अस्तित्व पर निर्भर है जिनका वह प्रतिपादन करता है, निर्णय चाहता है, उसे यह साबित करना होगा कि वे तथ्य विद्यमान हैं
- (3) किसी वाद या कार्यवाही में सबूत का भार उस व्यक्ति पर है जो असफल हो जाएगा यदि दोनों ओर से कोई साक्ष्य न दिया जाए।
- (4) उपरोक्त सभी।

LAW ACADEMY

253. भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 104, 114 के अधीन, कौन-से नियम उपबंधित किए गए हैं?

- (1) निश्चायक सबूत
- (2) उपधारणा
- (3) सबूत का भार
- (4) विबंधन
- (5) न्यायिक अवेक्षा।

254. दांडिक मामलों में सबूत का भार किस पर है?

- (1) अभियुक्त
- (2) अभियोजन
- (3) न्यायालय के विवेकाधिकार पर निर्भर
- (4) मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर।

255. 'क' 'ख' पर ऐसी भूमि के लिए वाद लाता है जिसका 'ख' कब्जे में है, और जो, जैसा 'क' प्रतिपादित करता है, 'क' को 'ख' के पिता 'ग' की वसीयत द्वारा छोड़ी गई थी। यदि किसी ओर से कोई साक्ष्य न दिया जाए, तो 'ख' अपना कब्जा बनाए रखने का हकदार होगा। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 105 लागू करते हुए।

- (1) सबूत का भार 'क' पर है
- (2) सबूत का भार 'ख' पर है
- (3) सबूत का भार 'ग' पर है
- (4) इनमें से कोई नहीं।

256. 'क' एक वचनपत्र और एक रसीद के आधार पर 'ख' के विरुद्ध वाद दायर करता है। यद्यपि 'ख' उसके द्वारा उन दो दस्तावेजों के निष्पादन को स्वीकार करता है, फिर भी वह अभिवचन करता है कि 'क' ने 'ख' पर कपट करके ये दस्तावेज 'ख' से निष्पादित और हस्ताक्षरित कराए, जिससे 'क' ने इन्कार किया। इन परिस्थितियों में, सबूत का भार किस पर होगा?

- (1) 'क'
- (2) 'ख'
- (3) 'क' और 'ख' दोनों
- (4) न्यायालय के विवेकाधिकार पर निर्भर।

257. 'क' किसी खोए हुए दस्तावेज की अंतर्वस्तु को द्वितीयक साक्ष्य द्वारा साबित करना चाहता है। यह साबित करने के लिए कि दस्तावेज खो गया है, सबूत का भार किस पर होगा?

- (1) उस व्यक्ति पर, जिसके कब्जे और शक्ति में, सर्वप्रथम, मूल दस्तावेज रखा गया था।
- (2) 'क' पर।

**23A/2A/1 TASHKAND MARG NEAR JK PALACE HOTEL CIVIL
LINES PRAYAGRAJ**

9628088855 , 9307088855

LAW ACADEMY

- (3) 'क' के विरोधी पक्षकार पर।
- (4) मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर।
- (5) न्यायालय के विवेकाधिकार पर निर्भर।

258. एक हत्या के मामले में, अभियुक्त ने अभिवचन किया कि वह गंभीर और अचानक प्रकोपन के कारण अपना आत्म-नियंत्रण खो बैठा। इस तथ्य से इन्कार करते हुए, अभियोजन ने इसका खंडन किया। सबूत का भार किस पर है?

- (1) अभियोजन।
- (2) अभियुक्त।
- (3) परिवादी।
- (4) अभियोजन और अभियुक्त दोनों।
- (5) न्यायालय के विवेकाधिकार पर निर्भर।

259. यदि अभियुक्त अपने मामले को भारतीय दंड संहिता के किसी साधारण अपवाद या विशेष अपवादों या किसी परंतुक के भीतर लाता है, तो धारा 108, भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अधीन, सबूत का भार किस पर है—

- (1) अभियुक्त
- (2) अभियोजन
- (3) न्यायालय के विवेकाधिकार पर निर्भर
- (4) मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर।

260. 'क' पर 'ख' की हत्या का अभियोग है। 'क' अभिवचन करता है कि वह घटना के समय गंभीर और अचानक प्रकोपन के कारण आत्म-नियंत्रण खो बैठा था। सही विधिक स्थिति क्या है?

- (1) गंभीर और अचानक प्रकोपन साबित करने का सबूत का भार अभियुक्त 'क' पर है।
- (2) ऐसा प्रकोपन साबित करने का सबूत का भार अभियोजन पर है।
- (3) ऐसा प्रकोपन साबित करने का सबूत का भार न्यायालय पर है।
- (4) उपरोक्त में से कोई नहीं।

261. 'क' पर रेलवे में बिना टिकट यात्रा करने का आरोप है। यह साबित करने का भार कि उसके पास टिकट था, किस पर होगा—

- (1) रेलवे प्रशासन
- (2) रेलवे का टी.टी.ई.
- (3) अभियोजन
- (4) 'क'।

262. किसी बीमा दावे में, बीमा की राशि साबित करने का सबूत का भार किस पर होगा?

- (1) बीमा कंपनी पर

**23A/2A/1 TASHKAND MARG NEAR JK PALACE HOTEL CIVIL
LINES PRAYAGRAJ**

9628088855 , 9307088855

LAW ACADEMY

- (2) दावेदार पर
- (3) न्यायालय के विवेकाधिकार पर निर्भर
- (4) दोनों पक्षकारों पर।

263. जब प्रश्न यह हो कि कोई व्यक्ति जीवित है या मृत, और यह दर्शाया जाता है कि वह तीस वर्ष के भीतर जीवित था, तो यह साबित करने का भार कि वह मृत है—

- (1) उस व्यक्ति पर जो प्रतिपादित करता है कि प्रश्नगत व्यक्ति मृत है
- (2) उस व्यक्ति पर जो प्रतिपादित नहीं करता कि प्रश्नगत व्यक्ति मृत है
- (3) न्यायालय के विवेकाधिकार पर निर्भर
- (4) दोनों पक्षकारों पर।

264. जब प्रश्न यह हो कि कोई व्यक्ति जीवित है या मृत, और यह साबित होता है कि उन व्यक्तियों ने, जो स्वाभाविक रूप से उसके बारे में सुनते यदि वह जीवित होता, सात वर्ष से उसके बारे में नहीं सुना है, तो यह साबित करने का भार कि वह जीवित है, किस पर अंतरित हो जाता है—

- (1) उस व्यक्ति पर जो प्रतिपादित करता है कि प्रश्नगत व्यक्ति जीवित है
- (2) उस व्यक्ति पर जो प्रतिपादित नहीं करता कि प्रश्नगत व्यक्ति जीवित है
- (3) न्यायालय के विवेकाधिकार पर निर्भर
- (4) दोनों पक्षकारों पर।

265. किसी व्यक्ति की 'सिविल मृत्यु' तब समझी जाती है जब उसके बारे में..... से नहीं सुना गया हो कि वह जीवित है।

- (1) 5 वर्ष (2) 7 वर्ष
- (3) 20 वर्ष
- (4) 30 वर्ष।

266. एक स्त्री ने अपने विवाह के चार दिन पश्चात् एक पुत्र शिशु को जन्म दिया। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 116 के अधीन, उस बालक का पिता कौन होगा?

- (1) उस स्त्री का प्रति उस बालक का पिता समझा जाएगा, जब तक यह न दर्शाया जाए कि विवाह के पक्षकारों की एक-दूसरे तक उस समय पहुँच नहीं थी जब बालक गर्भित हो सकता था
- (2) अभिनिश्चित/अवधारित नहीं किया जा सकता
- (3) वह बालक केवल उस स्त्री का पुत्र समझा जाएगा
- (4) वह बालक अधर्मज बालक समझा जाएगा।

267. 'क' एक हिन्दू स्त्री ने 30 अक्टूबर, 2023 को 'ख' से विवाह किया। 2 जून, 2024 को 'क' ने 'ख' से तलाक लिया। 'क' ने 1 जुलाई, 2024 को एक अन्य व्यक्ति 'ग' से विवाह किया। सितम्बर, 2024 के माह में, 'क' ने एक बालक को जन्म दिया। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 116 के अधीन—

**23A/2A/1 TASHKAND MARG NEAR JK PALACE HOTEL CIVIL
LINES PRAYAGRAJ**

9628088855 , 9307088855

LAW ACADEMY

- (1) 'ख' और 'ग' दोनों व्यक्ति सामूहिक रूप से प्रश्नगत बालक के पिता समझे जाएँगे
- (2) 'ग' प्रश्नगत बालक का पिता समझा जाएगा
- (3) 'ख' प्रश्नगत बालक का पिता समझा जाएगा
- (4) प्रश्नगत बालक अधर्मज बालक समझा जाएगा।

268. भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 116 के अधीन, निर्णायक बिन्दु कौन-सा है?

- (1) बालक की धर्मजता
- (2) बालक की जन्म तिथि
- (3) बालक के गर्भाधान की तिथि
- (4) (1) और (2) दोनों
- (5) (2) और (3) दोनों।

269. निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा कथन गलत है?

- (1) धारा 112 के अधीन, बालक की धर्मजता के बारे में नियम यह है कि बालक का जन्म किसी विधिमान्य विवाह के बने रहने के दौरान होना चाहिए
- (2) धारा 112 provides the rule as to the maternity and proof of pregnancy of the woman
- (3) धारा 112 की उपधारणा एक निश्चयक सबूत है
- (4) बालक की धर्मजता का इस आधार या सबूत पर खंडन नहीं किया जा सकता कि बालक की माता अनैतिक जीवन जी रही थी
- (5) धारा 112 की उपधारणा इस तथ्य पर ध्यान दिए बिना लागू होती है कि बालक की जन्म तिथि को, बालक का पिता जीवित है या मृत
- (6) धारा 112 के अधीन, विवाह के दौरान बालक का जन्म बालक की धर्मजता का निश्चयक सबूत है। यह तत्त्वहीन है कि बालक विवाह से पूर्व या विवाह के बने रहने के दौरान गर्भित हुआ था।

270. यह तथ्य कि कोई व्यक्ति जो अपनी माता और किसी पुरुष के बीच किसी विधिमान्य विवाह के बने रहने के दौरान, या उसके विघटन के पश्चात् के भीतर, जबकि माता अविवाहित रही, पैदा हुआ था, इस बात का निश्चयक सबूत होगा कि वह उस पुरुष का धर्मज पुत्र है, जब तक यह न दर्शाया जाए कि विवाह के पक्षकारों की एक-दूसरे तक उस समय पहुँच नहीं थी जब वह गर्भित हो सकता था।

- (1) 100 दिन
- (2) 150 दिन
- (3) 280 दिन
- (4) 300 दिन।

271. भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 116 के अधीन उपबंधित नियम है—

- (1) विधि की अखंडनीय उपधारणा

**23A/2A/1 TASHKAND MARG NEAR JK PALACE HOTEL CIVIL
LINES PRAYAGRAJ**

9628088855 , 9307088855

LAW ACADEMY

- (2) विधि की खंडनीय उपधारणा
- (3) तथ्यों के बारे में उपधारणा
- (4) विधि और तथ्यों के बारे में उपधारणा
- (5) न्यायिक अवेक्षा।

272. किसी विवाहित स्त्री द्वारा आत्महत्या के दुष्प्रेरण के बारे में उपधारणा किस धारा के अधीन उपबंधित की गई है?

- (1) धारा 113-A
- (2) धारा 113-B
- (3) धारा 114-A
- (4) धारा 115.

273. धारा 113-क किसी विवाहित स्त्री द्वारा आत्महत्या के दुष्प्रेरण के बारे में उपधारणा से संबंधित है। यह—

- (1) एक निश्चायक सबूत है
- (2) न्यायालय उपधारणा कर सकता है
- (3) न्यायालय उपधारणा करेगा
- (4) न्यायालय न्यायिक अवेक्षा करेगा
- (5) उपरोक्त में से कोई नहीं।

274. भारतीय साक्ष्य अधिनियम में दहेज मृत्यु के बारे में उपधारणा उपबंधित की गई है, जिसकी धारा है—

- (1) धारा 113-A
- (2) धारा 113-B
- (3) धारा 114-A
- (4) धारा 115.

275. धारा 118 के अधीन, जो दहेज मृत्यु के बारे में उपधारणा से संबंधित है—

- (1) एक निश्चायक सबूत है
- (2) न्यायालय उपधारणा कर सकता है
- (3) न्यायालय उपधारणा करेगा
- (4) न्यायालय न्यायिक अवेक्षा करेगा
- (5) उपरोक्त में से कोई नहीं।

276. 'उपधारणा' के संबंध में कौन-सा कथन सही है?

- (1) किसी अन्य ज्ञात या साबित तथ्यों द्वारा किसी तथ्य के बारे में निष्कर्ष

**23A/2A/1 TASHKAND MARG NEAR JK PALACE HOTEL CIVIL
LINES PRAYAGRAJ**

9628088855 , 9307088855

LAW ACADEMY

(2) साक्ष्य के अभाव में, यह किसी निश्चित क्षेत्र या स्थान को धारण करती है, किन्तु जब तथ्य प्रकट होता है, तो यह लौट जाती है

(3) प्रश्नगत तथ्य के बारे में प्रथमदृष्टया सबूत या साक्ष्य प्रदान करना

(4) यह इंगित करती है कि सबूत का भार किस पक्षकार पर होगा

(5) उपरोक्त सभी।

277. धारा 119, भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अधीन, न्यायालय किसी ऐसे तथ्य के अस्तित्व की उपधारणा कर सकता है जिसके बारे में वह यह संभाव्य समझता है कि वह घटित हुआ है, विशिष्ट मामले के तथ्यों के संबंध में उनके सामान्य कारणों को ध्यान में रखते हुए।

(1) प्राकृतिक घटनाएँ

(2) मानव आचरण

(3) लोक और प्राइवेट कारबार

(4) उपरोक्त सभी

278. न्यायालय किसी तार द्वारा भेजे गए संदेश के बारे में यह उपधारणा कर सकता है कि ऐसा संदेश—

(1) तार में दर्शाए गए व्यक्ति से भेजा गया था।

(2) तार में दर्शाए गए तारघर से भेजा गया था।

(3) तार में दर्शाए गए व्यक्ति को भेजा जाएगा।

(4) (1), (2) सभी सही हैं।

(5) सभी और (3) गलत हैं।

279. 'कोई व्यक्ति चोरी के तुरन्त पश्चात् चुराई गई वस्तुओं के कब्जे में है'- दिए गए विकल्पों में से सही उपधारणा चुनिए जो न्यायालय कर सकता है।

(1) कि वह एक निर्दोष व्यक्ति है

(2) कि वह चोर को अवश्य जानता होगा

(3) कि वह या तो चोर है या उसने वस्तुओं को चुराई हुई जानते हुए प्राप्त किया है

(4) इनमें से कोई विकल्प नहीं

280. निम्नलिखित वाक्यों में से, कौन-सा वाक्य किसी सह-अपराधी के संबंध में गलत है?

(1) किसी सह-अपराधी का साक्ष्य भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 114 और 133 के उपबंधों के अधीन सुसंगत है

(2) चूँकि सह-अपराधी का साक्ष्य सर्वाधिक विश्वसनीय और सबसे प्रबल प्रकार का साक्ष्य है, इसलिए, प्रत्येक परिस्थिति में, उस पर निर्भर किया जाना चाहिए

(3) सह-अपराधी एक सक्षम साक्षी है

(4) सह-अपराधी का साक्ष्य सुसंगत और ग्राह्य है

**23A/2A/1 TASHKAND MARG NEAR JK PALACE HOTEL CIVIL
LINES PRAYAGRAJ**

9628088855 , 9307088855

LAW ACADEMY

281. धारा 120 के अधीन, जो बलात्संग के लिए कुछ अभियोजनों में सहमति के अभाव के बारे में उपधारणा से संबंधित है—

- (1) एक निश्चायक सबूत है
- (2) न्यायालय उपधारणा कर सकता है
- (3) न्यायालय उपधारणा करेगा
- (4) न्यायालय न्यायिक अवेक्षा करेगा
- (5) उपरोक्त में से कोई नहीं

282. भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा के अधीन, बलात्संग के लिए अभियोजनों में सहमति के अभाव के बारे में उपधारणा से निपटा गया है?

- (1) धारा 113-A
- (2) धारा 113-B
- (3) धारा 120
- (4) धारा 115

283. धारा 120 के उपबंध तब लागू होंगे जब बलात्संग करने वाला पुरुष हो—

- (1) पुलिस-थाने में तैनात पुलिस अधिकारी
- (2) अपनी पदीय स्थिति का लाभ उठाने वाला लोक सेवक
- (3) किसी जेल का अधीक्षक या किसी प्रतिप्रेषण गृह का अधिकारी या किसी अस्पताल के प्रबंधन का कोई सदस्य या उक्त स्थानों के स्टाफ-सदस्य, अपनी पदीय स्थिति का लाभ उठाते हुए
- (4) सामूहिक बलात्संग का अभियुक्त
- (5) उपरोक्त सभी

284. विबंधन (Estoppel) है—

- (1) एक विधिक सिद्धांत, जिसमें यह उपबंधित किया गया है कि जब किसी व्यक्ति ने, अपनी घोषणा, कार्य या लोप द्वारा, आशयपूर्वक किसी अन्य व्यक्ति को किसी बात को सत्य विश्वास करने और ऐसे विश्वास पर कार्य करने के लिए प्रवृत्त किया है, तो न तो वह और न ही उसका प्रतिनिधि उस बात की सत्यता से इन्कार करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा।
- (2) एक विधिक सिद्धांत, जिसमें कोई व्यक्ति अपने कार्य, लोप, घोषणा या आचरण द्वारा स्वयं को आबद्ध नहीं करता
- (3) एक उपधारणा
- (4) एक न्यायिक अवेक्षा
- (5) अभिवचन का एक नियम।

285. निम्नलिखित में से, कौन-सा कथन सही है? विबंधन का नियम है—

- (1) केवल दांडिक मामलों पर लागू

**23A/2A/1 TASHKAND MARG NEAR JK PALACE HOTEL CIVIL
LINES PRAYAGRAJ**

9628088855 , 9307088855

LAW ACADEMY

- (2) केवल सिविल मामलों पर लागू
- (3) दांडिक और सिविल दोनों मामलों पर लागू
- (4) किसी भी मामले पर लागू नहीं।

286. भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा के अधीन, विबंधन का नियम उपबंधित किया गया है?

- (1) धारा 113-A
- (2) धारा 113-B
- (3) धारा 121
- (4) धारा 114-A.

287. भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा में, लोक कल्याण और लोक नीति की भावना को पर्याप्त महत्व दिया गया है?

- (1) धारा 121
- (2) धारा 118
- (3) धारा 119
- (4) धारा 120.

288. कौन-सा कथन सही है?

- (1) विबंधन विधि के बिन्दुओं पर लागू होता है।
- (2) विबंधन सारवान् विधि का एक नियम है।
- (3) विबंधन साक्ष्य विधि का नियम नहीं है।
- (4) विबंधन का सिद्धांत केवल तब लागू हो सकता है जब पक्षकार को विषय-वस्तु की सत्यता का ज्ञान हो।

289. निम्नलिखित में से, कौन सक्षम साक्षी नहीं है?

- (1) रिश्तेदार साक्षी।
- (2) बालक साक्षी।
- (3) विकृतचित्त साक्षी।
- (4) मूक साक्षी।

290. जब बोलने में असमर्थ कोई साक्षी खुले न्यायालय में लिखकर अपना साक्ष्य देता है, तो ऐसा साक्ष्य साक्ष्य समझा जाएगा।

- (1) दस्तावेजी साक्ष्य।
- (2) मौखिक साक्ष्य।
- (3) प्राथमिक साक्ष्य।

**23A/2A/1 TASHKAND MARG NEAR JK PALACE HOTEL CIVIL
LINES PRAYAGRAJ**

9628088855 , 9307088855

LAW ACADEMY

(4) द्वितीयक साक्ष्य।

(5) प्रत्यक्ष साक्ष्य।

(6) अनुश्रुत साक्ष्य।

291. यदि कोई मूक साक्षी न्यायालय में उसके पीठासीन अधिकारी को अपना कथन लिखकर देता है, तो यह समझा जाएगा—

(1) प्राथमिक साक्ष्य।

(2) मौखिक साक्ष्य।

(3) दस्तावेज़ी साक्ष्य।

(4) अनुश्रुत साक्ष्य।

292. "बोलने में असमर्थ कोई साक्षी अपना साक्ष्य किसी ऐसी अन्य रीति से दे सकता है जिसमें वह उसे बोधगम्य बना सके, जैसे लिखकर या संकेतों द्वारा।" भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा में, यह वाक्य उल्लिखित है?

(1) धारा 114.

(2) धारा 125.

(3) धारा 154.

(4) धारा 167.

293. भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अनुसार, कौन-सा दस्तावेज़ी साक्ष्य साक्ष्य में प्रस्तुत करने के लिए विवश किया जा सकता है?

(1) पत्नी द्वारा पति को भेजा गया पत्र

(2) पति द्वारा पत्नी को भेजा गया लिखित संदेश

(3) जब वाद या विधिक कार्यवाही पति और पत्नी के बीच हो, तो उनका परस्पर पत्राचार

(4) उपरोक्त में से कोई नहीं।

294. 'क' ने अपनी पत्नी 'ख' से कहा, "मैंने 'ग' का एक सोने का हार और दो हीरे की बालियाँ चुराई हैं।" इस संबंध में, सही विधिक स्थिति यह है कि—

(1) 'क', जिसने चोरी का अपराध किया था, को चोरी के बारे में प्रकट करने के लिए विवश किया जा सकता है

(2) केवल 'क', जिसने चोरी का अपराध किया था, को चोरी के बारे में प्रकट करने के लिए विवश किया जा सकता है। किन्तु, उसकी पत्नी 'ख' को विवाह के दौरान 'क' द्वारा 'ख' को की गई किसी संसूचना को प्रकट करने के लिए विवश नहीं किया जा सकता

(3) 'क' और 'ख' दोनों को चोरी के बारे में प्रकट करने के लिए विवश नहीं किया जा सकता

(4) 'क' और 'ख' दोनों को चोरी के बारे में प्रकट करने के लिए विवश किया जा सकता है।

295. कौन-सी संसूचनाएँ प्रकट नहीं की जा सकतीं?

**23A/2A/1 TASHKAND MARG NEAR JK PALACE HOTEL CIVIL
LINES PRAYAGRAJ**

9628088855 , 9307088855

LAW ACADEMY

- (1) विवाह के दौरान की गई संसूचनाएँ
- (2) राज्य के मामलों से संबंधित संसूचनाएँ या पदीय संसूचनाएँ, जिनके प्रकटन से लोक हितों को हानि होगी
- (3) व्यावसायिक संसूचनाएँ
- (4) उपरोक्त सभी।

296. एक अभियुक्त 'क' अपने अधिवक्ता 'ख' से कहता है, "मैंने 'ग' की हत्या की है। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी प्रतिरक्षा करो।" क्या अधिवक्ता 'ख' न्यायालय में उसके और 'क' (मुवक्किल) के बीच की संसूचना प्रकट कर सकता है?

- (1) हाँ
- (2) नहीं
- (3) अभियुक्त के माता-पिता के अनुरोध पर प्रकट कर सकता है
- (4) अधिवक्ता के विवेकाधिकार पर निर्भर।

297. 'क', एक मुवक्किल, 'ख', एक अटॉर्नी, से कहता है, "मैं अपने पिता की सम्पत्ति का हक और कब्जा एक कूटरचित्त विलेख के उपयोग द्वारा प्राप्त करना चाहता हूँ जिस पर मैं तुमसे न्यायालय में वाद लाने का अनुरोध करता हूँ।" क्या यह संसूचना संरक्षित है या नहीं?

- (1) संरक्षित नहीं, क्योंकि यह संसूचना आपराधिक प्रयोजन को अग्रसर करने में की गई थी
- (2) संरक्षित, क्योंकि यह एक मुवक्किल और उसके अटॉर्नी के बीच व्यावसायिक संसूचना है
- (3) न्यायालय के विवेकाधिकार पर निर्भर
- (4) 'ख' की इच्छा पर निर्भर।

298. 'क' और 'ख' के विरुद्ध 'ग' की हत्या करने के लिए एक संयुक्त विचारण लंबित है। 'क' का कथन है, "मैंने और 'ख' ने 'ग' की हत्या की", जो साबित है। क्या 'क' का उक्त कथन न्यायालय द्वारा साक्ष्य में उपयोग किया जा सकता है?

- (1) नहीं
- (2) हाँ
- (3) मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर
- (4) न्यायालय के विवेकाधिकार पर निर्भर
- (5) उपरोक्त में से कोई नहीं।

299. निम्नलिखित में से, कौन सह-अपराधी है?

- (1) एकमात्र हत्यारा। (2) जासूस।
- (3) रिश्वत देने वाला व्यक्ति।
- (4) बलात्संग की पीड़िता।
- (5) क्षतिग्रस्त व्यक्ति।

**23A/2A/1 TASHKAND MARG NEAR JK PALACE HOTEL CIVIL
LINES PRAYAGRAJ**

9628088855 , 9307088855

LAW ACADEMY

300. भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अधीन, निम्नलिखित कथनों में से, कौन-सी एक विशेषाधिकारप्राप्त संसूचना नहीं है?

- (1) पति और पत्नी के बीच विवाह के दौरान संसूचना
- (2) किसी सरकारी अस्पताल के डॉक्टर और रोगी के बीच संसूचना, जो किसी गुप्त रोग से पीड़ित है
- (3) किसी हत्या मामले के प्लीडर और अभियुक्त के बीच संसूचना
- (4) माता और पुत्री के बीच संसूचना।

301. कथन (A) : कोई सह-अपराधी किसी अभियुक्त व्यक्ति के विरुद्ध सक्षम साक्षी होगा।

कारण (B) : कोई सह-अपराधी विश्वास के अयोग्य है, जब तक उसकी तात्त्विक विशिष्टियों में संपुष्टि न हो.

- (1) (A) और (B) स्व-विरोधाभासी उपबंध हैं।
- (2) (A) और (B) दोनों सही हैं; और (B) (A) का सही स्पष्टीकरण है।
- (3) (A) गलत है, जबकि (B) सही है।
- (4) (B) गलत है, जबकि (A) सही है।

302. भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अनुसार, किसी मामले में किसी निश्चित तथ्य को साबित करने के लिए, साक्षियों की कितनी संख्या अपेक्षित है?

- (1) न्यूनतम एक चश्मदीद साक्षी।
- (2) न्यूनतम एक पुरुष चश्मदीद साक्षी या दो स्त्री चश्मदीद साक्षी।
- (3) साक्षियों की कोई विशिष्ट संख्या अपेक्षित नहीं है।
- (4) पक्षकार स्वयं और एक स्वतंत्र साक्षी।
- (5) प्रत्येक दस्तावेज़ को साबित करने के लिए, न्यूनतम दो साक्षी अपेक्षित हैं।

303. निम्नलिखित कथनों में से, प्रति-परीक्षा से संबंधित कौन-सा कथन सत्य है?

- (1) प्रति-परीक्षा में प्रेरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं।
- (2) चरित्र के संबंध में साक्ष्य देने वाले साक्षियों की प्रति-परीक्षा की जा सकती है।
- (3) किसी भी मामले में, कोई पक्षकार स्वयं द्वारा बुलाए गए साक्षी की प्रति-परीक्षा करने का हकदार नहीं है।
- (4) किसी ऐसे व्यक्ति की, जिसे कोई दस्तावेज़ प्रस्तुत करने के लिए बुलाया गया है, साक्षी के रूप में प्रति-परीक्षा की जा सकती है।
- (5) (1) और (2) दोनों।
- (6) (3) और (4) दोनों।

304. भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा के अधीन, परीक्षाओं का क्रम (मुख्य परीक्षा, प्रति-परीक्षा और पुनः परीक्षा) उपबंधित किया गया है?

**23A/2A/1 TASHKAND MARG NEAR JK PALACE HOTEL CIVIL
LINES PRAYAGRAJ**

9628088855 , 9307088855

LAW ACADEMY

- (1) धारा 137
- (2) धारा 143
- (3) धारा 141
- (4) धारा 144.

305. भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अनुसार, परीक्षाओं का क्रम क्या होगा?

- (1) मुख्य परीक्षा, प्रति-परीक्षा और पुनः परीक्षा
- (2) प्रति-परीक्षा, मुख्य परीक्षा और पुनः परीक्षा
- (3) पुनः परीक्षा, प्रति-परीक्षा और मुख्य परीक्षा
- (4) मुख्य परीक्षा, पुनः परीक्षा और प्रति-परीक्षा
- (5) कोई विहित क्रम नहीं है।

306. 'क' को किसी न्यायालय के समन द्वारा कोई निश्चित दस्तावेज़ प्रस्तुत करने के लिए बुलाया जाता है। जब 'क' दस्तावेज़ प्रस्तुत करता है, तो उसकी विधिक स्थिति—

- (1) न्यायालय के एक अधिकारी की है।
- (2) एक मामूली साक्षी की है।
- (3) विरोधी पक्षकार न्यायालय की अनुमति से उसकी प्रति-परीक्षा कर सकता है।
- (4) साक्षी की नहीं है, जब तक उसे साक्षी के रूप में समन न किया जाए।
- (5) दोनों पक्षकार उसकी प्रति-परीक्षा कर सकते हैं।

307. किसी साक्षी की प्रति-परीक्षा का उद्देश्य क्या है?

- (1) विरोधी पक्षकार के साक्षी के साक्ष्यिक मूल्य को नष्ट या दुर्बल करना
- (2) विरोधी पक्षकार के साक्षी के मुख से प्रति-परीक्षा करने वाले वकील के मुवक्किल के पक्ष में तथ्य निकलवाना
- (3) यह दर्शाना कि साक्षी अविश्वसनीय है, उसकी विश्वसनीयता को आक्षेपित करके
- (4) उपरोक्त सभी सही हैं

308. भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा के अधीन, परीक्षा का क्रम (मुख्य परीक्षा, प्रति-परीक्षा और पुनः परीक्षा) उपबंधित किया गया है?

- (1) धारा 137
- (2) धारा 143
- (3) धारा 141
- (4) धारा 144

309. निम्नलिखित कथनों में से, 'प्रेरक प्रश्न' के संबंध में कौन-सा कथन सही है?

- (1) कोई प्रश्न जो वह उत्तर सुझाता हो जो उसे पूछने वाला व्यक्ति चाहता या अपेक्षा करता है

**23A/2A/1 TASHKAND MARG NEAR JK PALACE HOTEL CIVIL
LINES PRAYAGRAJ**

9628088855 , 9307088855

LAW ACADEMY

- (2) कोई प्रश्न जो उसकी प्रस्तावना या पृष्ठभूमि सुझाता हो
- (3) कोई प्रश्न जो उसका स्पष्टीकरण सुझाता हो
- (4) मुख्य परीक्षा में प्रेरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं।

310. भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा में, प्रेरक प्रश्नों से संबंधित उपबंध किए गए हैं?

- (1) धारा 137
- (2) धारा 138
- (3) धारा 146(1)
- (4) धारा 144.

311. प्रेरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं—

- (1) मुख्य परीक्षा में, न्यायालय की अनुमति से
- (2) प्रति-परीक्षा में
- (3) पुनः परीक्षा में, न्यायालय की अनुमति से
- (4) उपरोक्त सभी।

312. भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 146(4) के अधीन, प्रेरक प्रश्न किसमें पूछे जा सकते हैं—

- (1) मुख्य परीक्षा
- (2) पुनः परीक्षा
- (3) प्रति-परीक्षा
- (4) इनमें से कोई विकल्प नहीं

313. निम्नलिखित कथनों में से, प्रेरक प्रश्नों के संबंध में कौन-सा कथन सही है?

- (1) प्रति-परीक्षा में प्रेरक प्रश्न सदैव पूछे जा सकते हैं
- (2) यदि विरोधी पक्षकार आपत्ति करे, तो न्यायालय द्वारा मुख्य परीक्षा में प्रेरक प्रश्न पूछे जाने की अनुमति नहीं दी जा सकती।
- (3) पुनः परीक्षा में प्रेरक प्रश्न सदैव पूछे जा सकते हैं
- (4) यदि विरोधी पक्षकार द्वारा आपत्ति की गई हो, तो न्यायालय प्रति-परीक्षा में कोई प्रेरक प्रश्न पूछे जाने की अनुमति नहीं दे सकता।

314. यदि किसी अधिवक्ता द्वारा युक्तियुक्त आधारों के बिना प्रश्न पूछे जाते हैं, तो न्यायालय किसको रिपोर्ट कर सकता है?

- (1) पुलिस अधीक्षक या महाधिवक्ता।
- (2) उच्च न्यायालय या राज्य बार काउंसिल।

**23A/2A/1 TASHKAND MARG NEAR JK PALACE HOTEL CIVIL
LINES PRAYAGRAJ**

9628088855 , 9307088855

LAW ACADEMY

(3) शांतिपूर्वक सुनेगा और सौहार्दपूर्वक विनिश्चय करेगा।

(4) इसे न्यायालय की अवमानना मानते हुए कार्रवाई करने के लिए अग्रसर होगा।

315. न्यायालय किसी ऐसे प्रश्न को प्रतिषिद्ध करेगा, जो उसे प्रतीत हो कि वह है—

(1) अश्लील

(2) कलंकात्मक

(3) अपमान करने के आशय से

(4) तंग करने के आशय से

(5) उपरोक्त सभी।

316. निम्नलिखित कथनों में से, प्रति-परीक्षा के संबंध में कौन-सा कथन सही है?

(1) किसी भी स्थिति में, प्रति-परीक्षा में प्रेरक प्रश्न नहीं पूछा जा सकता

(2) किसी व्यक्ति की, जिसे न्यायालय में कोई दस्तावेज़ प्रस्तुत करने के लिए समन किया गया हो, प्रति-परीक्षा की जा सकती है

(3) किसी साक्षी की, जो चरित्र के संबंध में साक्ष्य देता है, प्रति-परीक्षा की जा सकती है

(4) न्यायालय, किसी साक्षी को बुलाने वाले व्यक्ति को उसकी प्रति-परीक्षा करने और उससे ऐसे कोई प्रश्न पूछने की अनुमति दे सकता है जो विरोधी पक्षकार द्वारा प्रति-परीक्षा में पूछे जा सकते थे

(5) (3) और (4) दोनों

(6) (1) और (2) दोनों।

317. एक साक्षी से पूछा जाता है कि क्या उसे किसी पद से बेईमानी के लिए पदच्युत नहीं किया गया था। वह इससे इन्कार करता है। यह दर्शाने के लिए साक्ष्य पेश किया जाता है कि उसे बेईमानी के लिए पदच्युत किया गया था। यह साक्ष्य है—

(1) अग्राह्य।

(2) ग्राह्य।

(3) न्यायिक अवेक्षा लेने योग्य।

(4) न्यायालय के विवेकाधिकार पर निर्भर।

(5) मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर।

318. एक साक्षी से पूछा जाता है कि क्या उसे किसी पद से बेईमानी के लिए पदच्युत नहीं किया गया था। वह इससे इन्कार करता है। यह दर्शाने के लिए साक्ष्य पेश किया जाता है कि उसे बेईमानी के लिए पदच्युत किया गया था। यह साक्ष्य है—

(1) ग्राह्य नहीं

(2) ग्राह्य

(3) मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर

(4) न्यायालय के विवेकाधिकार पर निर्भर।

**23A/2A/1 TASHKAND MARG NEAR JK PALACE HOTEL CIVIL
LINES PRAYAGRAJ**

9628088855 , 9307088855

LAW ACADEMY

319. निम्नलिखित कथनों में से, सही कथन यह है कि किसी साक्षी को बुलाने वाला पक्षकार—

- (1) किसी भी परिस्थिति में उसकी प्रति-परीक्षा नहीं कर सकता
- (2) सभी परिस्थितियों में उसकी प्रति-परीक्षा कर सकता है
- (3) न्यायालय की अनुमति से उसकी प्रति-परीक्षा कर सकता है
- (4) उसकी सहमति से उसकी प्रति-परीक्षा कर सकता है।

320. पक्षद्रोही साक्षी (hostile witness) से क्या अभिप्राय है?

- (1) एक साक्षी जो सच बोलना चाहता है
- (2) एक साक्षी जो झूठ बोलने का आदी है
- (3) प्रतिकूल साक्षी
- (4) पूर्वाग्रही साक्षी।

321. भारतीय साक्ष्य अधिनियम में, कौन-सी धारा पक्षद्रोही साक्षियों से संबंधित है?

- (1) धारा 153
- (2) धारा 157
- (3) धारा 155
- (4) धारा 156.

322. साक्ष्य के दौरान, कौन प्राधिकारपूर्वक पुलिस डायरी का उपयोग कर सकता है?

- (1) पुलिस अधिकारी, जिसने इसे तैयार किया।
- (2) अभियुक्त।
- (3) अभियुक्त का अधिवक्ता।
- (4) अभियुक्त का न्यायमित्र (amicus curiae)।

323. जब कोई पक्षकार किसी दस्तावेज़ को प्रस्तुत करने से इन्कार करता है जिसके लिए उसे प्रस्तुत करने की सूचना दी गई थी, तब—

- (1) न्यायालय की अनुमति अपेक्षित नहीं है।
- (2) विरोधी पक्षकार की सहमति अपेक्षित नहीं है।
- (3) प्रश्नगत दस्तावेज़ स्वीकृत दस्तावेज़ समझा जाएगा।
- (4) वह तत्पश्चात् उस दस्तावेज़ को दूसरे पक्षकार की सहमति या न्यायालय के आदेश के बिना साक्ष्य के रूप में उपयोग नहीं कर सकता।

324. साक्ष्य के अनुचित ग्रहण या अस्वीकरण के लिए—

- (1) कोई नया विचारण तब तक नहीं किया जाएगा जब तक न्याय की विफलता न हो
- (2) किसी भी स्थिति में, कोई नया विचारण नहीं किया जाएगा

**23A/2A/1 TASHKAND MARG NEAR JK PALACE HOTEL CIVIL
LINES PRAYAGRAJ**

9628088855 , 9307088855

LAW ACADEMY

(3) किसी भी परिस्थिति में, नया विचारण किया जा सकता है

(4) उपरोक्त में से कोई नहीं।

उत्तर कुंजी (ANSWER KEY)

1.	3	2.	3	3.	1	4.	2	5.	2	6.	7	7	5	8	3	9	3	10	5
11	3	12	4	13	4	14	4	15	3	16	4	17	3	18	3	19	5	20	2
21	2	22	1	23	2	24	3	25	1	26	1	27	1	28	4	29	4	30	5
31	4	32	1	33	2	34	1	35	4	36	2	37	4	38	4	39	5	40	1
41	3	42	2	43	2	44	2	45	2	46	4	47	2	48	4	49	2	50	4
51	1	52	1	53	4	54	1	55	1	56	2	57	1	58	4	59	1	60	1
61	1	62	4	63	6	64	4	65	4	66	1	67	6	68	5	69	2	70	1
71	1	72	1	73	1	74	2	75	3	76	2	77	1	78	4	79	3	80	4
81	3	82	4	83	5	84	5	85	4	86	1	87	2	88	4	89	4	90	5
91	6	92	2	93	3	94	2	95	2	96	2	97	2	98	4	99	3	100	3
101	1	102	1	103	1	104	1	105	2	106	5	107	2	108	1	109	2	110	2
111	1	112	2	113	3	114	2	115	4	116	2	117	3	118	3	119	1	120	1
121	3	122	1	123	5	124	1	125	4	126	1	127	4	128	3	129	3	130	3
131	2	132	1	133	1	134	5	135	2	136	4	137	3	138	3	139	2	140	4
141	3	142	2	143	5	144	4	145	3	146	4	147	5	148	2	149	1	150	3
151	1	152	4	153	2	154	1	155	3	156	1	157	1	158	2	159	3	160	3
161	3	162	5	163	5	164	1	165	2	166	5	167	6	168	2	169	3	170	4
171	4	172	6	173	6	174	3	175	1	176	1	177	2	178	6	179	1	180	1
181	2	182	3	183	1	184	2	185	1	186	1	187	3	188	3	189	5	190	1
191	2	192	1	193	4	194	4	195	2	196	3	197	5	198	2	199	1	200	1
201	5	202	1	203	1	204	2	205	1	206	3	207	1	208	3	209	5	210	3
211	4	212	1	213	5	214	2	215	4	216	1	217	3	218	2	219	3	220	3
221	1	222	3	223	3	224	3	225	4	226	4	227	1	228	4	229	2	230	2
231	2	232	2	233	2	234	4	235	3	236	1	237	3	238	2	239	4	240	3
241	1	242	4	243	1	244	2	245	6	246	1	247	3	248	2	249	4	250	4
25	1	25	4	25	3	25	2	25	1	25	2	25	2	25	2	25	1	26	1

23A/2A/1 TASHKAND MARG NEAR JK PALACE HOTEL CIVIL
LINES PRAYAGRAJ

9628088855 , 9307088855

LAW ACADEMY

1		2		3		4		5		6		7		8		9		0	
26	4	26	1	26	1	26	1	26	2	26	1	26	2	26	4	26	2	27	3
1		2		3		4		5		6		7		8		9		0	
27	3	27	3	27	2	27	2	27	3	27	5	27	4	27	2	27	3	28	2
1		2		3		4		5		6		7		8		9		0	
28	3	28	3	28	5	28	1	28	2	28	3	28	1	28	4	28	3	29	2
1		2		3		4		5		6		7		8		9		0	
29	2	29	2	29	3	29	2	29	4	29	2	29	1	29	2	29	3	30	2
1		2		3		4		5		6		7		8		9		0	
30	2	30	3	30	5	30	5	30	1	30	4	30	4	30	2	30	1	31	3
1		2		3		4		5		6		7		8		9		0	
31	4	31	2	31	1	31	2	31	5	31	5	31	1	31	1	31	3	32	3
1		2		3		4		5		6		7		8		9		0	
32	2	32	2	32	4	32	1												
1		2		3		4													

**23A/2A/1 TASHKAND MARG NEAR JK PALACE HOTEL CIVIL
LINES PRAYAGRAJ**

9628088855 , 9307088855